공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2014 - 014 호 2014. 1. 16.

사 건 번 호 2013국카2674

사 건 명 5개 자동차계량장치 제조판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 덴소코퍼레이션(Denso Corporation)
일본국 아이치켄 카랴시 쇼와쵸 1-1
(1-1, Showa-cho, Kariya, Aichi, Japan)
대표이사 ○○○

2. 덴소코리아일렉트로닉스 주식회사
경남 창원시 성산구 남면로 631
대표이사 김○○

피심인 1. 및 2.의 대리인 ○○ 법률사무소 변호사 변○○, 김☆☆

3. 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한회사
세종 부강면 금호선 말길 74-7
대표이사 문○○
대리인 법무법인 유한회사 ○○ 변호사 박○○, 김▼▼, 홍○○

심 의 일 2013. 12. 18.

주 문

1. 피심인들은 ㅇㅇ자동차 주식회사 및 ㅇㅇ자동차 주식회사가 발주하는 '자동차계량장치(미터)' 입찰에 참여하면서 낙찰자를 사전에 결정함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 덴소코리아일렉트로닉스 주식회사 및 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총 97,091,000,000원

1) 덴소코리아일렉트로닉스 주식회사 : 51,099,000,000원
2) 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한회사 : 45,992,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명기된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 및 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 덴소코퍼레이션, 덴소코리아일렉트로닉스 주식회사(이하 '덴소일렉트로닉스'라 한다), 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한회사(이하 '콘티넨탈일렉트로닉스'라 한다)는 자동차계량장치(이하 '미터'라 한다)의 제조 또는 판매업 등을 영위하는 사업자들로서, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정한 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(단위: 백만 원, 2012. 12. 31. 기준[1])

피심인명	설립일자	자산	자본	매출액	당기순이익
덴소코퍼레이션	1949. 12. 16.	35,936,412	20,727,755	26,897,917	1,725,378
덴소일렉트로닉스	2000. 8. 1.	363,166	59,270	583,368	12,143
콘티넨탈일렉트로닉스	1995. 8. 18.	322,566	164,905	562,082	38,409

* 자료 출처: 피심인 제출자료

3 피심인 덴소코퍼레이션은 일본 아이치켄에 소재하는 덴소그룹[2]의 모회사로 한국내 자동차부품 영업을 담당하고 있는 자회사인 덴소인터내셔널코리아 주식회사(이하 '덴소인터내셔널'이라 한다)에 직원을 파견하여 덴소코퍼레이션의 영업방침을 한국내 자회사에 전파하거나 한국내 자회사의 요구사항을 파악하여 일본 본사 영업부에 이를 전달하는 역할 등[3]을 수행하게 하였다.

4 피심인 덴소일렉트로닉스[4]는 피심인 덴소코퍼레이션의 한국내 자회사로 미터(Meter), 스마트키(Smart Key) 등 자동차부품을 생산하고 있는데 2003. 4. 1.이후부터 계열회사인 덴소인터내셔널에게 신규확판에 관한 가격결정·거래조건 확정 등을 포함한 일체의 판매 업무를 위탁하여 수행하고 있다.

---

1) 덴소코퍼레이션, 덴소일렉트로닉스는 2013. 3. 31. 기준이다.

2) 덴소는 1949. 12. 16. 니폰덴소(日本電裝株式會社)로 세워졌다. 현재 도요타 그룹의 계열사이다. 일본에서 일반적으로 사용되는 2자릿수 바코드 시스템인 QR 코드를 만든 회사로 유명하다. 덴소는 세계 4대 자동차부품 회사 가운데 하나다. 2005년 기준 171개 지점을 일본, 미국, 유럽, 아시아 지역에 두고 있다. 2009년 '포춘 500대 기업' 가운데 매출 기준으로 271위를 차지했다. 덴소의 주요 생산제품 분야는 온도장치, 파워트레인 통제장치, 전지 장치, 전자 장치, 소형 모터, 자동운송장치, 산업장비, 소비재, 자동차 부품 등이다. 한국에서는 1997년 한국덴소판매(주)[현 덴소인터내셔널코리아(주)]가 설립되었고 엔진, 자동차 에어컨, 엔진 제어 장치, 분사장치, 점화장치, 자동차 전기회로 장치 등을 판매하고 있다. (출처: 기업사전, 2011. 8. 5., 굿모닝미디어)

3) 영업전략수립, 본사와 한국 자회사간 업무 조정, 고객 요구사항 파악, 본사의 영업 마인드 전파 등의 업무를 말한다.

4) 피심인 덴소일렉트로닉스는 '풍성정밀(주)'로 설립된 이래, 2000. 12. 26. '덴소풍성전자(주)'로, 2013. 9. 16. '덴소코리아일렉트로닉스(주)'로 사명을 변경하였다. 2012. 12. 31.기준 덴소일렉트로닉스의 주식은 덴소코퍼레이션 51%, (주)피에스텍이 49%를 각각 소유하고 있다.(덴소코퍼레이션이 2013. 6. 21. (주)피에스텍의 주식을 모두 취득하여 주식을 100% 소유하고 있다)

5 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스[5]는 국내에서 미터의 설계, 개발, 생산 및 판매를 담당하고 있는 회사로 계열회사인 콘티넨탈오토모티브코리아(주)(이하 '콘티넨탈코리아'라 한다)와 함께[6] 자동차부품 영업을 담당하고 있다.

다. 시장구조 및 실태

1) 관련상품의 개념 및 종류

가) 개념

6 자동차계량장치(미터)[7]는 차량으로부터의 정보(스피드, 엔진회전수, 연료잔량 등)를 운전자에게 표시하는 제품으로, 속도계(speed meter), 엔진회전계(tacho meter), 수온계(temp gauge), 연료계(fuel gauge) 등으로 구성된다.

<그림 1> 미터 구조

5) 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스는 '(주)한라일렉트로닉스'로 설립된 이래, 2008. 2. 15. '콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(주)'로, 2008. 12. 23. '콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)'로 각각 사명을 변경하였다. 현재 생산하고 있는 제품은 미터(Meter), 자동온도제어장치(Automatic Temperature Controller), 센서(Sensors) 등이다.

6) 콘티넨탈코리아는 자동차부품 영업을 하는 회사로, 회사내 주요고객을 담당하는 KAM(Key Account Manager)이라는 조직을 두고 있다. KAM 조직은 현대·기아자동차 담당, GM 담당, 르노삼성 담당 등 자동차제조사별로 세부화 되어있어, 콘티넨탈일렉트로닉스가 고객을 접촉할 때는 기본적으로 대고객 창구인 콘티넨탈코리아의 KAM을 통하여 접촉하므로 콘티넨탈일렉트로닉스와 콘티넨탈코리아가 함께 자동차부품 영업을 담당한다.(심사보고서 참고4 참조)

7) 현대·기아자동차에 납품할 때에는 '클러스터(Cluster)'라는 명칭이 사용되었다.

나) 종류

7 미터는 중앙 표시부(center display)를 표시하는 기술방식에 따라 아날로그미터(Analogue Meter)와 디지털미터(Digital Meter)로 분류될 수 있다. 아날로그미터는 차의 스피드, 엔진회전수 등을 지침으로 표시하는 것을 말하고, 디지털미터는 동일한 정보를 숫자로 표시하는 것을 말한다.

8 디지털미터는 1990년대 중반 이후로는 활발하게 사용되고 있지 않고, 최근에 거의 모든 차종은 아날로그미터를 사용하고 있다. 아날로그미터는 중앙 표시부(center display)를 표시하는 방법에 의해 진공형광 디스플레이(Vacuum Fluorescent Display)[8], 세븐 세그먼트 표시장치(Seven Segment Display)[9], 도트 매트릭스(Dot Matrix)[10], 액정 디스플레이(Thin Film Transistor)[11] 등의 유형이 있다.

<그림 2> 미터의 종류

아날로그미터	디지털미터

2) 관련시장 현황

가) 국내 미터시장 규모

9 미터시장은 전방산업인 완성차업계의 생산량과 직결되기 때문에 완성차시

8) 3극 진공관 구조로 진공상태에서 음극 필라멘트에서 발생한 전자가 양극의 형광체와 부딪치면서 스스로 빛을 내도록 하는 장치를 사용하여 화면을 표기하는 것을 말한다.
9) 7개의 획으로 숫자나 문자를 나타내는 표시장치를 말한다.
10) 숫자, 문자, 기호를 표시하기 위한 2차원적 배열의 표시장치를 말한다.
11) 박막 트랜지스터를 이용한 액정 디스플레이로 대쉬보드를 장착하고 각 센서로부터 입력된 신호원을 처리하도록 하여 필요한 정보를 TFT-LCD를 통하여 운전자에게 제공하고 있어 해상도와 크리의 제약을 획기적으로 해결한 방식이다.

장의 추이에 연동되어 있다. 아래 <표 2>에서 보는 바와 같이 2009년의 국내시장 총 판매개수(3,532천 개)는 2008년에 비하여 약 43% 감소하였는바, 이는 2009년에 글로벌 자동차 수요위축으로 인해 완성차업계의 생산이 감소하고 해외생산이 확대되는 추세에 기인한 것이며, 2011년의 국내시장 총 판매대수(4,749천 개)는 2009년에 비하여 약 34% 증가하였는바, 이는 전 세계 자동차수요가 회복추세를 보이고, 특히 현대・기아자동차가 2009년 이후 글로벌 점유율을 제고한 것에 기인한다. 한편, 국내 미터시장에서 현대자동차 주식회사 및 기아자동차 주식회사(이하 '현대・기아자동차'라 한다)의 미터 구매비중이 70% 이상에 달하고 있다.

<표 2> 시장규모(판매량 기준)

(단위: 천 개, %)

구분		2008년	2009년	2011년	2012년
수요업체	판매개수				
현대・기아	판매개수(점유율)	4,240(68.6)	2,820(79.8)	3,539(74.5)	3,511(76.5)
GM 대우	판매개수(점유율)	1,691(27.3)	489(13.8)	833(17.5)	796(17.3)
르노 삼성	판매개수(점유율)	180 (2.9)	193 (5.5)	262 (5.5)	174 (3.8)
쌍용	판매개수(점유율)	74 (1.2)	30 (0.9)	115 (2.5)	111 (2.4)
계	판매개수(점유율)	6,185(100)	3,532(100)	4,749(100)	4,592(100)

* 자료 출처: 피심인 제출자료

10 아래 <표 3>에서 보는 바와 같이 2008년부터 2012년까지 덴소일렉트로닉스가 00% 내외의 점유율을 보이며 1위를, 콘티넨탈일렉트로닉스가 00% 내외(2008년은 00.0%)의 점유율을 보이며 2위를 유지하고 있고, 1・2위 사업자가 합해서 00% 내외의 시장점유율을 보유하고 있는 등 고도로 집중된 시장구조가 유지되고 있다. 아울러 신규진입하거나 퇴출된 사업자 없이[12] 덴소일렉트로닉스, 콘티넨탈일렉트로닉스, S&T모티브(주), Johnson Controls, Inc.(이하 'JCI'라 한다) 등 4~5개 사업자(2011년 이후 4개 사업자)가 국내 미터시장에 참여하고 있다.

12) 미터 제조・판매사업자는 완성차 업체로부터 견적요청서를 받아야 낙찰받을 수 있는 지위를 확보할 수 있는데, 최근 5년간 신규 진입한 사업자가 없는 점은 완성차 업체별로 1~3개 미터 제조・판매사업자에게만 견적요청서를 발행해온 사정에 주로 기인한다. 최근 국내 미터 시장에서 구매비중이 70% 이상에 달하는 현대・기아자동차가 2013년부터는 피심인들 외에 야자키총업(주)(Yazaki Corporation)에게도 견적요청서(RFQ)를 발행하고 있다.

<표 3> 미터 제조・판매업체별 시장점유율 현황(판매량 기준)[13]

(단위: 천 개, %)

구분			2008년	2009년	2011년	2012년
덴소 일렉트로닉스	판매개수 (점유율)	현대・기아	2,500	1,495	1,946	2,001
		한국GM	338	98	67	18
		르노삼성	0	0	0	0
		쌍용	24	10	37	35
		계	2,862(46.3)	1,603(45.4)	2,050(43.2)	2,054(44.7)
콘티넨탈 일렉트로닉스	판매개수 (점유율)	현대・기아	----	----	----	----
		GM	----	----	----	----
		르노	----	----	----	----
		쌍용	----	----	----	----
		계	----(---)	----(---)	----(---)	----(---)
S&T 모티브	판매개수 (점유율)	현대・기아	0	0	0	0
		GM	1,167	337	533	557
		르노	0	0	0	0
		쌍용	0	0	0	0
		계	1,167(18.9)	337(9.5)	533(11.2)	557(12.1)
JCI	판매개수 (점유율)	현대・기아	0	0	0	0
		GM	0	0	0	0
		르노	180	193	262	174
		쌍용	0	0	0	0
		계	180(2.9)	193(5.5)	262(5.5)	174(3.8)

* 자료 출처: 피심인 제출자료

나) 현대・기아자동차로 납품되는 미터시장

11 국내 완성차업계는 각 완성차업체별로 1~3개 미터 제조・판매사업자들로부터만 미터를 납품받아왔다. 현대・기아자동차는 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스 2개 사업자로부터만, 한국GM자동차는 S&T모티브(주), 콘티넨탈일렉트로닉스 등 3개 사업자로부터만, 르노삼성자동차는 JCI 1개 사업자로부터만 각각 납품받아왔다.

12 현대・기아자동차에 대한 미터 공급시장의 경우 다음 <표 4>에서 보는 바와 같이 최근 5년 동안 피심인 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스가 시장을 양분하고 있다. 이는 현대・기아자동차가 입찰절차를 통하여 납품업체를 선정하는

13) 2010년도는 통일된 자료가 없어 제외한다.

과정에서 위 피심인들에게만 견적제출기회를 부여했기 때문이다[14].

<표 4> 현대·기아자동차 미터 납품시장의 시장점유율 현황(판매량 기준)

(단위: 천 개, %)

구분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
덴소 일렉트로닉스	판매개수 (점유율)	2,500 (59)	1,495 (53)	1,882[15] (60)	1,946 (55)	2,001 (57)
콘티넨탈 일렉트로닉스	판매개수 (점유율)	---- (---)	---- (--)	---- (--)	---- (--)	---- (--)

* 자료 출처: 피심인 제출자료

3) ㅇㅇ자동차의 입찰·납품절차

가) 입찰절차

13 ㅇㅇ자동차의 입찰절차는 ①개발요청서(Sourcing Request, 이하 'SR'이라 한다)자료발표 ②견적요청서(RFQ) 발행 ③개발방안설명회 개최 ④납품업체의 견적제출 ⑤납품업체의 입찰 평가 및 입찰결과통보의 총 5단계 절차를 거쳐 이루어진다.

<그림 3> ㅇㅇ자동차 입찰절차

SR 발행	ㅇㅇ자동차는 통상 RFQ 발행일의 약 1개월 내지 2개월 전에 입찰을 진행하고자 하는 제품과 관련하여 요구되는 기술 사양을 설명하는 자료를 발표
⇩	
RFQ 발행	ㅇㅇ자동차는 2004년 2월 이후부터는 온라인 입찰시스템 (Value Advanced Automotive Trade Zone, 이하 'VAATZ')를 통하여 RFQ를 발행. SR 발행으로부터 RFQ 발행까지 통상 약 2주가 소요
⇩	
개발방안설명회	ㅇㅇ자동차는 RFQ를 발행한 이후에 각 부품 업체별로 제품에 관한 사양, 기술을 논의하는 개발방안설명회를 개최(통상 RFQ 발행이후 개최되지만, 예외적으로 발행

14) ㅇㅇ자동차가 2013년부터는 위 피심인들 외에 야자키총업 주식회사(Yazaki Corporation)에게도 견적요청서(RFQ)를 발행하고 있다.

15) 한국자동차공업협회가 발표한 "2012년 세계자동차 통계"에 의하면 ㅇㅇ자동차가 2010년 판매한 자동차 수량 3,136천대에 덴소일렉트로닉스 및 콘티넨탈일렉트로닉스의 2010년 시장점유율을 곱하여 ㅇㅇ자동차에 대한 납품 수량을 산출하였다.

	이전에 개최되는 경우도 있으며, 개발방안설명회 개최 여부 및 시기는 가변적)
⇩	
견적제출 및 심사	각 부품업체는 RFQ에 기재된 견적제출마감일에 2004년 2월 이후부터는 VATTZ를 통하여 견적가격을 제출하고, ㅇㅇ자동차가 제출받은 견적서를 심사
⇩	
입찰평가 및 입찰결과통보	ㅇㅇ자동차의 납품업체에 대한 입찰 평가 기준은 ① 견적가격 ② 품질, 납입, 기술 관련 평가(5 STAR 등급제) ③ 사양제안서 평가 ④ 개발능력 평가로 구성

14 ㅇㅇ자동차는 위 <그림 3>과 같은 절차를 통하여 각 납품업체의 입찰 내용을 평가한 후에, 입찰대상 차종에 대한 수주업체를 선정하여 VAATZ를 통하여 수주업체에게 결과를 통지하며, 통상 납품업체의 견적제출로부터 입찰결과 통보까지 약 4주가 소요된다.

15 ㅇㅇ자동차가 2008년 1월부터 2012년 3월까지 발주한 미터의 입찰내역[16]은 아래 <표 5>와 같다. (소갑 제5-3호증 및 소갑 제6-48호증)

<표 5> ㅇㅇ자동차 미터 입찰내역

입찰코드명 (차명)	RFQ 발행일	RFQ 발행회사	RFQ 수령회사	최종견적 제출마감일	수주 회사	양산 개시월[17][18]	미터 납품처 및 대금지급처
TF (K5)	2008년.1월	ㅇㅇ[19]	DNPE[20] CAE[21]	2008년.1월	CAE	2010.5월	ㅇㅇㅇㅇㅇ 한국본사
SL (스포티지)	2008년.2월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.2월	CAE	2010.4월	ㅇㅇㅇㅇㅇ 한국본사
SO (라비타)	2008년.5월	ㅇㅇ[22]	DNPE CAE	2008년.5월	DNPE	-[23]	ㅇㅇ자동차 유럽법인[24]
TA (모닝)	2008년.7월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.7월	DNPE	2010.8월	ㅇㅇㅇㅇㅇ 한국본사
RB (액센트)	2008년.7월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.7월	CAE	2010.10월	ㅇㅇㅇㅇ 한국본사
HG (그랜저)	2008년.8월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.8월	CAE	2010.12월	ㅇㅇㅇㅇㅇ 한국본사
FS (벨로스터)	2008년.10월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.10월	CAE	2011.2월	ㅇㅇㅇㅇ 한국본사
MD (아반떼)	2008년.10월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.10월	DNPE	2010.3월	ㅇㅇㅇㅇㅇ 한국본사
JC (라비타)	2008년.10월	ㅇㅇ	DNPE CAE	2008년.10월	DNPE	2010.2월	ㅇㅇㅇㅇㅇ 한국본사 ㅇㅇㅇㅇ한국본사

16) 이 사건 공동행위 대상이 된 최초의 입찰과 마지막 입찰사이에 ㅇㅇ자동차가 발주한 모든 미터 입찰내역(상용차 제외)이다.

VF (i40)	2008년.11월	○ ○	DNPE CAE	2008년.11월	DNPE	2010.11월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
RP (카렌스)	2009.1월	○ ○	DNPE CAE	2009.1월	DNPE	2012.2월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
UA[25] (레이)	2009.3월	○ ○	DNPE CAE	2009.3월	DNPE	2011.3월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
UB (프라이드)	2009.3월	○ ○	DNPE CAE	2009.3~4월	CAE	2011.6월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
CH (K9)	2009.7월	○ ○	DNPE CAE	2009.7월	DNPE	2012.3월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
JD (ceed)	2009.8월	○ ○	DNPE CAE	2009.8월	CAE	2012.4월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
DM (산타페)	2009.9월	○ ○	DNPE CAE	2009.9월	DNPE	2012.1월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
GD (i30)	2009.11월	○ ○	DNPE CAE	2009.11월	DNPE	2011.1월	○ ○ ○ ○ 한국본사
YD (K3)	2010.1월	○ ○	DNPE CAE	2010.1월	DNPE	2011.10월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
HE[26]	2010.8월	○ ○	DNPE CAE	2010.8월	CAE	-	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사[27]
DH (제너시스)	2011.2월	○ ○	DNPE CAE	2011.2월	CAE	양산 개시전	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
YP (카니발)	2011.3월	○ ○	DNPE CAE	2011.3월	DNPE	양산 개시전	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
IS (소울)	2011.3월	○ ○	DNPE CAE	2011.3월	CAE	2013.8월	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사
LF (소나타)	2012.3월	○ ○	DNPE CAE	2012.3월[28]	DNPE	양산 개시전	○ ○ ○ ○ ○ 한국본사

* 자료 출처: 피심인 제출자료

나) 입찰 이후의 절차

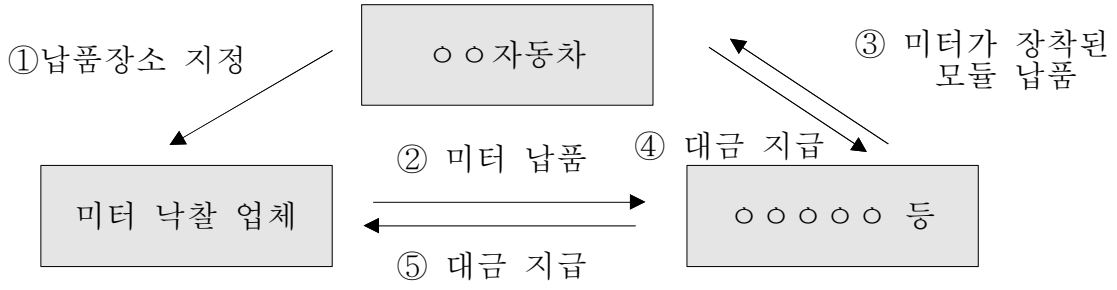
17) 미터 제조・판매사업자의 납품개시일을 말한다.
18) 현재까지 미터 납품이 종료된 차종은 없다.
19) ○ ○자동차 한국 본사를 말한다.
20) 덴소풍성전자(DENSO PS Electronics Corp.)의 영문약자를 말한다.
21) 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스(Continental Automotive Electronics LLC.)의 영문약자를 말한다.
22) ○ ○자동차 한국 본사를 말한다.
23) RFQ 발행 이후 프로젝트가 취소된 것을 표시한다.
24) RFQ 발행 이후 프로젝트가 취소되었으나 RFQ상에 미터납품처가 ○ ○자동차 유럽법인(터키공장)으로 기재되어 있고 미터납품처로부터 대금을 지급받으므로 대금지급처도 ○ ○자동차 유럽법인(터키공장)이다.
25) UA는 RFQ발행일 당시의 코드명이고, 개발단계에서 TAM으로 코드명이 변경되었다.
26) 양산이 보류되어 차명이 붙여지지 않은 모델명이다.
27) RFQ 발행 이후 프로젝트가 취소되었으나 RFQ상에 미터납품처가 ○ ○ ○ ○ ○ 한국본사(울산공장)으로 기재되어 있고, 미터납품처로부터 대금을 지급받으므로 대금지급처도 ○ ○ ○ ○ ○ 한국본사(울산공장)이다.
28) LF차종의 최종견적제출마감일은 2012. 3. 19.이다.

16 ○○자동차의 입찰 이후의 절차는 아래 <그림 4>와 같이 ①사양 및 도면 확정 ②양산가격 확정 ③발주 ④납품 등 총 4단계 절차를 거쳐 이루어지며, 구체적인 납품절차는 아래 <그림 5>와 같다.

<그림 4> ○○자동차 입찰이후의 절차

사양 및 도면 확정	○○자동차의 남양연구소와 수주업체 기술부가 협의하여 최종 사양을 확정하고, 이를 VAATZ 시스템에 업로드하게 된다. 입찰결과통보로부터 사양 및 도면 확정시까지 통상 1년 이상 소요
⇩	
양산가격 확정	해당 차종의 확정된 사양을 기초로 하여 양산가격을 확정한다. 협의과정에 따라 부품구성이 변경되는 경우에는 별도의 가격합의서를 체결
⇩	
발주(양산 개시)	○○자동차는 VAATZ시스템을 통하여 매월 첫째 주에 5개월간 생산계획을, 매일 0시에 2주간의 생산계획을 게재 (수주업체는 이를 참고하여 부품을 양산)
⇩	
납품	각 차종에 대한 미터 수주업체는 2주간 생산계획에 기재된 부품개수만큼 ○○자동차가 지정한 납품장소(○○○○○ 또는 ○○○○ 등)로 납품 후 해당 납품처로부터 대금을 지급받음. 그 후 해당 납품처는 미터가 장착된 모듈을 제작·생산하여 이를 ○○자동차에 납품 하고 ○○자동차로부터 대금을 지급받음

<그림 5> ○○자동차 미터 납품 흐름도



2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의 개요

가) 카르텔 품목

17 ㅇㅇ자동차에 납품하는 자동차계량장치(미터)이다.

나) 카르텔 대상 입찰차종

18 ㅇㅇ자동차가 2008년 1월부터 2012년 3월까지[29] 발주한 총 21개 미터 입찰건(TF, SL, TA, RB, HG, FS, MD, JC, VF, RP, UA, UB, JD, DM, GD, YD, HE, DH, YP, IS, LF)이다. (이 사건 카르텔 대상 차종별로 다양한 모델이 존재하고, 양산되지 않거나 입찰이 취소된 경우 등에는 차량명이 확정되지 아니하였으므로 카르텔 대상 입찰차종은 <표 5>에 기재된 입찰코드명으로 표기하며, 이하에서 같다)

다) 참가자

19 이 사건 합의에는 덴소그룹의 모회사인 덴소코퍼레이션 및 덴소일렉스트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스가 참가하였는 바, 다만 구체적인 합의가 이루어진 일시·장소의 구체적 참석자는 주로 덴소인터내셔널과 콘티넨탈일렉트로닉스 및 콘티넨탈코리아였는데[30], 이는 다음과 같은 연유에서이다.

---

29) 피심인들은 2012년 3월 이후 ㅇㅇ자동차가 발주하는 입찰{UM(쏘렌토) 입찰건이고 견적요청서 발행일은 2012. 9. 13.이고, 견적가격제출마감일은 2012. 9. 27.이다}부터 의사연락을 하지 않고 경쟁입찰을 하였고, 그 결과 피심인들간의 견적가격 차이가 20~25%에 이를 만큼 기존과 달리 상당히 크게 벌어졌다.(소갑 제1-1호증, 소갑 제1-5호증, 소갑 제1-15호증, 소갑 제2-26호증, 소갑 제2-27호증, 소갑 제6-50호증 참조)

30) 덴소코퍼레이션, 덴소일렉트로닉스의 경우 경쟁사와의 카르텔 회의에 참석한 임직원들은 덴소일렉트로닉스의 영업활동 전반을 대리하고 있는 덴소인터내셔널의 박△△ 전무, 버스에어컨판촉영업팀 최△△ 부장, 정보안전팀 임△△ 부장, 영업총괄그룹 김◆◆ 차장, 소형모터팀 김△△ 차장 등이며, 콘티넨탈일렉트로닉스의 경우 경쟁사와의 카르텔 회의에 참석한 임직원들은 콘티넨탈일렉트로닉스 ID사업부 길ㅇㅇ 전무, ID BD팀 이●● 부장, 콘티넨탈코리아 김●● 이사 등이다.

20 먼저 덴소코퍼레이션은 일본 아이치켄에 소재하는 덴소그룹의 모회사로 한국내 자동차부품 영업을 담당하고 있는 자회사인 덴소인터내셔널을 두고 있는 바, 덴소인터내셔널은 역시 한국 내 덴소코퍼레이션의 자회사인 덴소일렉트로닉스의 수주활동 등 영업전반을 대리하고 있다.

21 즉, 덴소일렉트로닉스는 덴소코퍼레이션의 한국내 자회사로 미터(Meter), 스마트키(Smart Key) 등 자동차부품을 생산하고 있는데 아래 <표 6>과 같이 2003. 4. 1. 이후부터 계열회사인 덴소인터내셔널에게 신규 확판에 관한 가격결정·거래조건 확정 등을 포함한 일체의 판매 업무를 위탁하였고, 덴소인터내셔널은 자동차부품 입찰건 수주와 관련하여 덴소일렉트로닉스를 대리하여 견적요청서(Request For Quotation, 이하 'RFQ'라 한다) 수령, 견적서 제출[31], 최종 수주·지급 조건 등의 확정 업무를 수행하였으며, 최종적으로 미터를 ㅇㅇ자동차 등에 납품하여 매출이 귀속된 회사는 덴소일렉트로닉스이다.

<표 6> 덴소일렉트로닉스와 덴소인터내셔널간 업무위탁계약서 중 발췌(참고 3-1)

주요 업무 구분	주요 위탁 업무
신규 확판에 관한 가격결정·거래조건의 확정 등의 업무	· 고객으로부터 거래획득을 위한 활동(사양서 설명회 출석, 견적의뢰 입수 등) · 매가안 작성을 위한 덴소코퍼레이션·덴소일렉트로닉스와의 조정과 고객에 대한 제시·교섭 · 수주·지급조건 등의 확정
양산품 납입단계에서의 업무	· 고객으로부터의 Cost Reduction(C/R) 요구에 대응하기 위한 덴소코퍼레이션과 덴소일렉트로닉스 사이의 조정과 고객에 대한 제시 및 교섭 · 설계변경의 매가안 작성을 위한 덴소코퍼레이션과 덴소일렉트로닉스 사이의 조정과 고객에 대한 제시 및 교섭

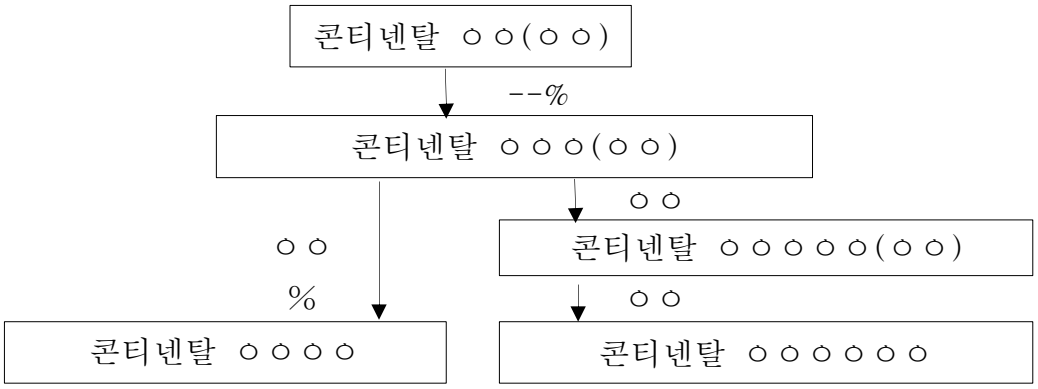
22 이와 관련하여 피심인 덴소코퍼레이션은 덴소인터내셔널에 파견한 직원들을 통하여 한국내 미터시장에서의 저가수주 경쟁을 지양하고 시장가격을 유지하기 위한 조치의 일환으로 이 사건 공동행위를 지시하고, 공동행위 전반에 대하여 보고받았던

31) 덴소인터내셔널 영업관계자가 ㅇㅇ자동차가 발주한 입찰건과 관련하여 ㅇㅇ자동차의 온라인 입찰시스템인 VATTZ에 덴소풍성전자 명의로 견적가격을 직접 입력하였다.

바, 상세하게는 심사보고서 소갑 제1-9호증 덴소코퍼레이션 ●●● 진술조서 등 기재에 의하면 덴소코퍼레이션은 덴소일렉트로닉스의 수주활동 등 영업전반을 대리하는 덴소인터내셔널에 파견된 ●●●●에게 2007년 말경 덴소일렉트로닉스가 저가수주경쟁을 지양하고 시장가격을 유지하기 위한 별도의 조치를 마련하도록 지시하는 등 이 사건 자동차계량장치 공동행위 전반에 걸쳐 덴소인터내셔널에 파견한 직원들을 통하여 직접적으로 관여하고, 합의의 실행과정에 대하여 보고받은 사실을 알 수 있다.[32]

23 한편 콘티넨탈일렉트로닉스는 국내에서 미터의 설계, 개발, 생산 및 판매를 담당하고 있는 회사로서, 독일회사인 콘티넨탈오토모티브게엠베하(Continental Automotive GmbH)가 콘티넨탈일렉트로닉스의 주식을 00% 소유하고 있는 바 <그림 6>에서 보는 바와 같이 대고객창구 역할을 수행하는 콘티넨탈그룹의 국내영업조직인 콘티넨탈코리아와 함께 자동차부품 영업을 담당하고 있다.[33]

<그림 6> 콘티넨탈그룹의 지배구조



라) 합의 내용

24 피심인들[34]은 국내에서 카르텔 대상 입찰차종에 대해서 낙찰자 합의를 하였

32) 따라서 이하에서 편의상 덴소인터내셔널의 행위로 기술되는 이 사건 공동행위 관련 행위는 덴소인터내셔널에게 일체의 판매 업무를 위탁하고 이를 대리하게 한 덴소일렉트로닉스의 행위이며, 동시에 이러한 상황을 인지하고 관련 업무지시를 내린 모회사로서 피심인 덴소코퍼레이션의 행위이다.

33) 소갑 1-14호증 콘티넨탈코리아 김●● 진술서 등 참조, 따라서 이하에서 편의상 콘티넨탈코리아의 행위로 기술되는 이 사건 공동행위관련 행위는 실제는 콘티넨탈일렉트로닉스를 대리하여 한 행위로서 콘티넨탈일렉트로닉스의 행위이다.

34) 앞서 본 바와 같이 이 사건에서 공동행위의 참석자들은 외관상으로 덴소인터내셔널과 콘티넨탈코리

다. 구체적으로 피심인들은 ①2008년부터 2009년도까지 ㅇㅇ자동차가 발주가 예상되는 모든 입찰건(TF, SL, TA, RB, HG, FS, MD, JC, VF, RP, UB, UA, JD, DM, YP)에 대하여 낙찰자를 일괄하여 합의한 후, 합의내용을 기재한 합의서를 작성하였고, ②2010년부터 2012년 3월까지 ㅇㅇ자동차가 발주한 모든 입찰건(GD, YD, HE, DH, IS, LF)에 대해서는 ㅇㅇ자동차가 개별 입찰건을 발주할 때마다 유선 및 기타 방법으로 낙찰자를 합의하였다.

마) 실행체계

25 피심인들은 통상 낙찰자로 합의된 사업자가 상대회사에게 요구하면 상대회사는 견적가를 조정하여 제출하는 방식으로 위 합의를 실행하였다.

2) 합의의 구체적 내용

가) 2008년 ~ 2009년 입찰 예상차종에 대한 낙찰자 합의

(1) 2개년도 입찰 예상차종 낙찰자 결정에 관한 일괄 합의[35]

26 덴소코퍼레이션 및 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스는 ㅇㅇ자동차가 2008년 이후 2개년도 동안 입찰할 것으로 예상되는 차종에 대한 낙찰자를 아래에 기재된 일련의 과정을 거쳐 합의하였다.

27 구체적으로 살펴보면, 2008년 1월경[36] 덴소인터내셔널 박△△, 최△△, 콘티넨탈코리아 이□□, 김●●는 각각 덴소일렉트로닉스 및 콘티넨탈일렉트로닉스를 대리하여 서울 소재 ●● 복집에서 만나[37] 2008년 이후 발주가 예상되는 미터 입찰건

아일지라도 실질적 참가자들은 덴소코퍼레이션 및 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스이므로 이들을 피심인들이라고 편의상 기재한다.

35) 이하 '2008. 2. 21.자 합의'라 한다.

36) 피심인들은 LM(투산) 입찰건의 수주회사 결정일(2007. 12. 17.)이후 만났다. 콘티넨탈코리아 김●● 이사는 2008년 1월 초순경으로 진술하였다.(소갑 제1-14호증)

37) 콘티넨탈코리아 김●●가 콘티넨탈코리아 이□□의 지시로 덴소인터내셔널 박△△에 유선으로 연락하여 경쟁사 회합을 제의했고 박△△ 전무의 승낙으로 이루어지게 되었다.(소갑 제1-14호증)

을 수주함에 있어 저가 출혈 경쟁을 지양하고 상호협조하기로 합의를 하였다.

28 이러한 사실은 아래 <표 7> 기재와 같이 덴소인터내셔널 박△△(소갑 제1-1호증), 덴소인터내셔널 최△△(소갑 제1-3호증), 콘티넨탈코리아 김●●의 진술조서(소갑 제1-14호증) 등을 통하여 인정된다.

<표 7> 콘티넨탈코리아 김●● 진술내용 중 발췌(소갑 제1-14호증)

문7) 덴소풍성전자와 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스가 2008. 2. 21.에 낙찰자 결정 등에 대한 합의(이하 '2008. 2. 21.자 합의')를 한 사실이 있나요 ? 답7) 예, 알고 있습니다. 우선 2008. 2. 21.자 합의 배경 및 위 합의를 체결하게 된 경위에 대해 말씀드린 후 2008. 2. 21.자 합의의 구체적 내용에 대해 순차적으로 말씀드리도록 하겠습니다. 2007년도에는 ○○차가 XM/XMA(쏘렌토), YF(소나타), LM(투산) 3가지 차종에 대해 Meter 발주를 하였습니다.(PO(트라젯)는 RFQ가 발행되었으나 그 이후 발주가 취소되었습니다.) 그런데 자동차 양산 예상 대수를 보면 XM/XMA은 18만대(XM 10만대, XMA 8만대), YF는 20만대, LM은 27만대로서 주문 예상 물량이 매우 큰 입찰 3건이 연달아 발주되었습니다. 특히 YF와 LM건의 경우 ○○ 자동차가 두건을 동시에 발주하였습니다. 이런 상황에서 덴소풍성전자와 콘티넨탈일렉트로닉스간에 대규모 물량을 확보하기 위해 영업이익을 고려하지 않고 견적가격을 제출하여 낙찰받는 저가 출혈 경쟁이 가속화되었습니다. 그래서 XM/XMA건은 콘티넨탈일렉트로닉스가, YF, LM 2건은 덴소풍성전자가 각각 저가로 견적가격을 제출하여 낙찰받았고, 그로 인해 양사는 수익성이 급격히 악화되었습니다. 그 결과 YF, LM 동시 발주건이 종료된 2007.12월~2008년.1월경 양사는 저가수주경쟁을 지양하고 적정한 견적가격을 제출함으로써 수익성을 확보해야한다는 공감대가 급속히 형성되게 되었습니다.

29 2008년 1월 하순경 덴소인터내셔널 최△△, 콘티넨탈코리아 김●●, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 서울 강남역 소재 스타벅스 커피숍에서 만나 향후 2개년도 총 입찰건 관련 낙찰자 결정에 관한 의견을 조율하였으나 합의에 이르지는 못하였다.

30 그 후 2008년 1~2월경 덴소인터내셔널 최△△, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 유선 및 기타 방법으로 향후 ○○자동차가 2008년~2009년도에 발주할 것으로

예상하는 모든 입찰건에 대해 낙찰자를 누구로 할 것인지에 대해 의견을 최종 조율하였고, 2008. 2. 21. 덴소일렉트로닉스를 대리하는 덴소인터내셔널 최△△, 콘티넨탈코리아 김●● 및 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 ○○자동차가 2008년~2009년도에 발주할 것으로 예상하는 모든 입찰건[38]에 대해 아래 <표 8>과 같이 낙찰자에 대하여 합의하고 합의서에 서명[39]한 사실이 있다[40].

<표 8> 2008. 2. 21.자 합의서(소갑 제2-1호증)

* CLUSTER 공급방안

Confidential

08/2/21

- 2008/2009년 클러스터 입찰에 대해 아래와 같이 협력할 것을 합의함
- 2008년 : UB,LB(CAE's JB), VF(New) to DNPE, FS(New) to CAE
- 2009년 : All New Projects to CAE in 2009
- 아래의 2009년 대상차종에서 변동 있을시 (추가 또는 삭제 등) 별도 조정함

Year	DNPE [1]				CAE [2]			
	Bidding[3]		Vol/yr[4]	Remarks[5]	Bidding		Vol/yr	Remarks
2008	JC(H)		70	FC	TF(K)		134	MG
	SO(H)		80	FC(?)	SL(K)		110	KM
	CH(K)		21	GH			75	
	TA(K)		161	SA			30	
	UB(K)		125	JB	HB(H)		170	TG
	LB(K)		140	JBC	RB(H)		180	MC
							100	
	VF(H)		70	New[6]				
					FS(H)		75	New
			667	(43.3%)			874	(56.7%)
2009	DM(H)		155	CM	JD(K)		175	ED
			150					
	YP(K)		115	VQ	RK(H)		45	New
	RP(K)		110	UN	DU(K)		50	New
			530	(66.3%)			270	(33.8%)
			1,197	(51.1%)			1,144	(48.9%)

상기합의한 내용에 대해 [redacted]

DNPE : [redacted]

(소갑 제2-1호증)

1) 덴소일렉트로닉스의 이전 법인명인 덴소풍성전자(DENSO PS Electronics Corp.)의 영문약자를 말한다.
2) 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스(Continental Automotive Electronics LLC.)의 영문약자이다.
3) ○○자동차의 발주가 예상되는 입찰건을 말한다.
4) 피심인들이 ○○자동차의 장기 생산계획을 통하여 파악한 해당 차종의 예상 매출 수량을 말한다.
5) 3)의 이전차종을 말한다.
6) 3)이 신규 차종인 경우 즉 3)의 이전차종이 없는 경우를 말한다.

38) 피심인들은 ○○자동차 장기 생산계획에 근거하여 ○○자동차가 2008년~2009년도에 발주할 것으로 예상하는 상용차를 제외한 모든 입찰건을 파악하였다.
39) 덴소인터내셔널 최△△, 콘티넨탈코리아 김●● 및 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 합의서에 서명하기 위해 별도로 회합을 갖지 않고, 일방이 서명한 합의서를 스캔해서 상대방 이메일로 보내면 상대방이 이메일로 받아 출력한 문서에 서명을 한 후 스캔해서 다시 상대방에게 보내는 방식으로 서명을 하였다(소갑 제1-14호증).
40) TF(K5) 입찰건의 경우 2008. 2. 21.자 합의 이전에 견적제출이 마감되었다. 그런데 피심인들은 2008년 1월~2월경 2008. 2. 21.자 합의를 위한 사전접촉 당시 최종합의가 타결되지는 않았지만 TF(K5)는 피심인들간에 콘티넨탈일렉트로닉스가 낙찰받는 것에 동의하였다(소갑 제1-3호증, 소갑 제1-13호증). 그 후 상기 사실을 확인하는 의미에서 2008. 2. 21.자 합의서에 TF(K5) 입찰건의 낙찰자를 콘티넨탈일렉트로닉스로 명시하였다(소갑 제2-1호증).

31 낙찰자 사전 결정에 관한 상기 합의내용은 아래 <표 9>와 같다. 그리고 피심인 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스 중 낙찰자 아닌 다른 사업자(이하 '들러리 사업자')[41]는 낙찰예정사업자의 요구에 따라 견적가격을 조정하여 제출함으로써 낙찰자가 낙찰받을 수 있도록 협조하는 데에도 합의하였다.

<표 9> 낙찰자 결정에 대한 2008. 2. 21.자 합의내용

입찰건(차명)	낙찰자	들러리 사업자
JC	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
TA(모닝)	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
UB(프라이드)	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
TF(K5)	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
SL(스포티지)	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
HG(그랜저)	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
RB(액센트)	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
JD(ceed)	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
VF(소타타웨건)	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
FS(벨로스터)	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
DM(산타페)	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
YP(카니발)	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
RP(카렌스)	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스

32 향후 2개년도 총 입찰건 관련 낙찰자 결정에 관한 구체적 협의과정에서 미터생산업체인 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●이 덴소일렉트로닉스를 대리하는 덴소인터내셔널 최△△과 실질적인 협의를 한 이유는 콘티넨탈코리아는 대고객 관리에 주안점을 두고 있는 반면, 콘티넨탈일렉트로닉스는 미터 사업부의 총체적 책임을 맡고 있었기 때문이다.

33 피심인들간의 협의가 이루어지는 과정에서 대내적으로 덴소인터내셔널 최△△은 박△△에게, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 같은 회사 길○○에게 각각 보고하였다.

34 위와 같은 사실은 아래 <표 10> 기재와 같이 2008. 2. 21.자 'CLUSTER 공

41) 이 사건 공동행위에 가담하고 견적가격을 제출하여 낙찰받을 수 있는 지위에 있는 사업자는 피심인 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스 2개 사업자에 불과하므로 낙찰자가 결정되면 들러리 사업자는 위 2개 사업자 중 나머지 사업자로 특정된다.(이하의 건에서도 동일하다)

급방안'(소갑 제2-1호증), 덴소인터내셔널 박△△(소갑 제1-1호증), 덴소인터내셔널 최△△(소갑 제1-1호증), 콘티넨탈코리아 김●●(소갑 제1-1호증), 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●(소갑 제1-13호증), 콘티넨탈일렉트로닉스 길○○의 진술조서(소갑 제1-12호증)를 통하여 인정된다.

<표 10> 덴소인터내셔널 박△△ 진술내용 중 발췌(소갑 제1-1호증)

문7) 덴소풍성전자와 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스가 2008. 2. 21.에 낙찰자 결정 등에 대한 합의(이하 '2008. 2. 21.자 합의')를 한 사실이 있나요 ?

답7) (중략)

2008. 2. 21.자 합의내용에 대해 구체적으로 말씀드리면 다음과 같습니다.

1) 서명날인란 등에 기재되어 있는 'DNPE'는 덴소풍성전자를, 'CAE'는 콘티넨탈일렉트로닉스를 의미합니다.

2) 낙찰자의 경우 '기존 차종은 이전차종을 수주한 업체가 수주하고 신규 차종에 대해서는 신규 차종의 매출 수량 등을 고려하여 수주할 업체를 정하기'로 하는 차종 배분 원칙에 따라 결정하였습니다.

따라서 기존 차종의 경우 이전차종을 수주한 업체를 낙찰자로 정하기로 다음과 같이 합의하였습니다.

기존차종의 낙찰자 결정 합의 내용

입찰건	이전 차종 수주 업체	낙찰자 결정 합의 내용
JC(라비타)	덴소풍성전자	덴소풍성전자
TA(모닝)	덴소풍성전자	덴소풍성전자
TF(K5)	콘티넨탈일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
SL(스포티지)	콘티넨탈일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
HG(그랜저)	콘티넨탈일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
RB(베르나)	콘티넨탈일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
DM(산타페)	덴소풍성전자	덴소풍성전자
YP(카니발)	덴소풍성전자	덴소풍성전자
RP(카렌스)	덴소풍성전자	덴소풍성전자
JD(씨드)	콘티넨탈일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스

UB의 경우 이전 차종 수주업체가 콘티넨탈일렉트로닉스로서 '기존 차종은 이전차종을 수주한 업체가 수주한다'는 기본 원칙에 따르면 콘티넨탈일렉트로닉스가 수주해야 합니다. 그런데 2008~2009년도 ○○자동차에서 발주가 예상되는 입찰건을 '기존 차종은 이전차종을 수주한 업체가 수주한다'는 기본 원칙에 따라 기계적으로 배분할 경우 물량배분에 있어 커다란 불균형이

발생하게 되었습니다. 따라서 UB건의 경우 덴소풍성전자와 콘티넨탈일렉트로닉스의 물량 균형을 맞추기 위해 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스가 덴소풍성전자에게 양보하기로 합의하게 되었습니다. 물량 균형에 어긋나는지 여부는 합의 당시 양사의 시장점유율 등을 고려하였습니다. 이를 명확히 하기 위해 합의서 상단에 별도로 '2008년 : UB … to DNPE …'라고 기재한 것입니다.
VF(소나타 웨건), FS(벨로스터)건의 경우 신규차종으로서 이전차종 수주업체가 존재하지 않는 차종입니다. 따라서 덴소풍성전자와 콘티넨탈일렉트로닉스 양사는 물량 균형을 고려하여 VF는 덴소풍성전자가, FS는 콘티넨탈일렉트로닉스가 각각 낙찰받기로 합의하였습니다. 이를 명확히 하기 위해 합의서 상단에 별도로 '2008년 : … VF(New) to DNPE, FS(New) to CAE'라고 기재한 것입니다.

3) 덴소풍성전자와 콘티넨탈일렉트로닉스 양사는 2)와 같은 낙찰자 결정에 대한 합의 내용을 '수주업체의 요구에 대해 견적가를 조정하여 견적제출'하는 방식으로 실행하기로 합의하였습니다.

4) 1)~3)의 합의내용을 합의서 형태로 작성하여 덴소풍성전자는 최△△ 부장이 콘티넨탈일렉트로닉스는 김●● 이사, 이●● 부장이 각각 대표하여 서명날인하였습니다.

(2) 2008. 2. 21.자 합의 내용에 대한 추가·변경 합의

35 이 사건 부당한 공동행위의 피심인들은 2008. 2. 21.자 합의 당시 예상하지 못하였던 고객수요의 변동이 발생할 경우보다 효과적인 합의 및 이행을 위해 세부합의사항을 추가하거나 변경하였다.

(가) MD(아반떼), UB(프라이드)건의 경우

36 2008년 10월경 덴소인터내셔널 최△△, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 MD건의 경우 덴소일렉트로닉스를 낙찰자로 결정하였고, UB건의 경우 2008. 2. 21.자 합의를 수정하여 덴소일렉트로닉스에서 콘티넨탈일렉트로닉스로 낙찰자를 변경하였다[42].

37 피심인들이 2008년 10월경 2008. 2. 21.자 합의내용에 대하여 조정합의를 한 이유는 2008. 2. 21.자 합의 당시 ㅇㅇ자동차가 2008년~2009년도에 RFQ를 발행할 것으로 예상하지 못하였던 MD 입찰건이 추가되었기 때문이다.

38 MD건과 UB건은 대규모 물량 발주 사건으로서 낙찰자를 어떤 회사로 할지 중요한 사항이므로 덴소인터내셔널 최△△은 같은 회사 박△△에게, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 같은 회사 길ㅇㅇ에게 각각 보고를 하였다. 콘티넨탈일렉트로닉스는 콘티넨탈코리아 김●●와 상기 협의 내용을 공유하였다.

39 위와 같은 사실은 아래 <표 11> 및 <표 12> 기재와 같이 덴소인터내셔널 박△△(소갑 제1-1호증), 덴소인터내셔널 최△△(소갑 제1-3호증), 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●의 진술조서(소갑 제1-13호증) 기재, '2008년 10월 조정 합의내용'(소갑 제6-1호증) 등을 통하여 인정된다.

<표 11> 콘티넨탈일렉트로닉스 이●● 진술내용 중 발췌(소갑 제1-13호증)

문9) 덴소풍성전자와 콘티넨탈일렉트로닉스가 위 2008.2.21.자 합의를 한 이후 변경사항이 있었나요 ?
답9) 예, 있었습니다. 양사가 2008.2.21자 합의를 한 이후 ㅇㅇ자동차가 MD(아반떼)건에 대해 예상보다 빨리 2008.10월경 갑자기 발주를 하게 되었습니다. 저는 덴소판매 최△△ 부장과 MD건의 경우 이전차종 수주업체가 덴소풍성전자이므로 덴소풍성전자가 수주하기로 합의하였습니다. MD건의 경우 생산예상대수가 22만대에 달할 정도로 대규모 물량의 발주건이었습니다. 따라서 MD건의 경우 덴소풍성전자가 수주하면서 2008.2.21. 합의가 그대로 이행되면 덴소풍성전자가 1,600천대가 되는 반면 콘티넨탈일렉트로닉스 1,198천대가 되어 양사의 물량 비율이 덴소풍성전자 57.1%, 콘티넨탈일렉트로닉스 42.9%가 되어 2008.2.21.자 합의 내용 등에 비추어 볼 때 심한 불균형을 초래하였습니다. 따라서 저와 덴소풍성전자 최△△ 부장은 2008.10월경 유선

42) 이 사건 공동행위에 가담하고 견적가격을 제출하여 낙찰받을 수 있는 지위에 있는 사업자는 피심인 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스 2개 사업자에 불과하므로 낙찰자가 결정되면 들러리 사업자는 상개 2개 사업자 중 나머지 사업자로 특정되므로 낙찰자에 대한 합의는 곧 들러리 사업자에 대한 합의를 의미한다.(이하의 건에서도 동일하다)

등의 방식으로 의사연락을 하여 MD건의 경우 이전차종 수주업체인 덴소풍성전자가 낙찰받되, UB건(생산예상대수 125천대)을 콘티넨탈일렉트로닉스가 수주하기로 2008.2.21.자 합의 내용을 변경하였습니다.

MD건과 UB건의 경우 대규모 물량 발주 입찰건으로서 낙찰자를 어떤 회사로 할지는 중요사항이므로 콘티넨탈일렉트로닉스 길○○ 당시 상무님께 사전에 보고 드리고 덴소판매 최△△ 부장 등과 만나 상기와 같은 합의를 하게 되었습니다.

<표 12> 2008년 10월 조정 합의내용(소갑 제6-1호증)

*** 2008년 10월 조정 합의내용**

* CLUSTER 공급방안
- 2008년 : VF(New) to DNPE, FS(New) to CAE
- 2009년 : UB,LB(CAE's JB), All New Projects to CAE in 2009

Year	DNPE				CAE			
	Bidding	Location	Vol/yr	Remarks	Bidding	Location	Vol/yr	Remarks
2008 (완료)	SO(H)	*Local*	80	FC(?)	TF(K)	Local	134	MG
	TA(K)	Local	*180*	SA	SL(K)	Local	*130*	KM
						Eur	*80*	
					HG(H)	Local	*129*	TG
					RB(H)	Local	*164*	MC
			260	(29.0%)			**637**	(71.0%)
2008 (예정)	*MD(H)*	*Local*	*220*	*HD*	FS(H)	Local	*71*	New
	JC(H)	Eur	*54*	FC				
	VF(H)	Local	70	New				
			344	(82.9%)			**71**	(17.1%)
2008 Total			**604**	(46.0%)			**708**	(54.0%)
	MD(H)	*NA*	*130*		SL(K)	*China*	*30*	
		China	*200*		RB(H)	*India*	*100*	
			330	(71.7%)			**130**	(28.3%)
			934	(52.7%)			**838**	(47.3%)
2009	DM(H)	Local	150	CM	UB(K)	Local	125	JB
		NA	150		LB(K)	China	140	JBC
	YP(K)	Local	110	VQ	JD(K)	Eur	175	ED
	RP(K)	Local	110	UN				
	CH(K)	Local	21	GH	RK(H)	Local	45	New
			541	(52.7%)			**485**	(47.3%)
			1,475	(52.7%)			**1,323**	(47.3%)

주) 50% 도래시점 / * 매출액 기준 / COST TABLE

	DNPE		CAE			DNPE		CAE			LL		ML		
TF		0%	134	100%	134	-	0%	7,102	100%	7,102	53,000	100%			53,000
SL		0%	130	100%	264	-	0%	9,490	100%	16,592	73,000	100%			73,000
SLE		0%	80	100%	344	-	0%	5,840	100%	22,432	73,000	100%			73,000
SO	80	19%		81%	424	5,600	20%	-	80%	28,032	70,000	100%			70,000
RB		14%	164	86%	588	-	16%	6,396	84%	34,428	37,000	50%	41,000	50%	39,000
TA	180	34%		66%	768	6,390	29%	-	71%	40,818	33,000	50%	38,000	50%	35,500
HG		29%	129	71%	897	-	22%	14,487	78%	55,305	88,000	85%	250,000	15%	112,300
MD	220	43%		57%	1,117	19,250	42%	-	58%	74,555	80,000	50%	95,000	50%	87,500
JC	54	46%		54%	1,171	3,564	45%	-	55%	78,119	60,000	70%	80,000	30%	66,000
FS		43%	71	57%	1,242	-	42%	5,680	58%	83,799	80,000	100%			80,000
VF	70	46%		54%	1,312	9,562	48%	-	52%	93,361	88,000	70%	250,000	30%	136,600
SLC		45%	30	55%	1,342	-	46%	2,190	54%	95,551	73,000	100%			73,000
RBI		42%	100	58%	1,442	-	45%	3,900	55%	99,451	37,000	50%	41,000	50%	39,000
MDA	130	47%		53%	1,572	10,595	50%	-	50%	110,046	80,000	90%	95,000	10%	81,500
MDC	200	53%		47%	1,772	16,300	56%	-	44%	126,346	80,000	90%	95,000	10%	81,500
RP	110	55%		45%	1,882	7,260	59%	-	41%	133,606	60,000	70%	80,000	30%	66,000
UB		52%	125	48%	2,007	-	57%	4,875	43%	138,481	37,000	50%	41,000	50%	39,000
LB		49%	140	51%	2,147	-	55%	5,460	45%	143,941	37,000	50%	41,000	50%	39,000
DM	150	52%		48%	2,297	13,125	58%	-	42%	157,066	80,000	50%	95,000	50%	87,500
DMA	150	55%		45%	2,447	12,225	61%	-	39%	169,291	80,000	90%	95,000	10%	81,500
YP	110	57%		43%	2,557	8,965	63%	-	37%	178,256	80,000	90%	95,000	10%	81,500
JD		53%	175	47%	2,732	-	59%	14,263	41%	192,518	80,000	90%	95,000	10%	81,500
RK		52%	45	48%	2,777	-	57%	5,054	43%	197,572	88,000	85%	250,000	15%	112,300
CH	21	53%		47%	2,798	6,300	58%	-	42%	203,872	300,000	100%			300,000

(나) TAM(또는 UA)(레이)건의 경우

40 2008년 하반기~2009년 3월경 덴소인터내셔널 최△△, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 2008. 2. 21.자 합의 당시 예상하지 못했던 ○○자동차의 TAM 입찰계획이 확인되자, TAM건 낙찰자를 덴소일렉트로닉스로 결정하기로 합의하였다.

41 위와 같은 사실은 아래 <표 13> 기재와 같이 덴소인터내셔널 박△△(소갑 제1-1호증), 덴소인터내셔널 최△△(소갑 제1-3호증), 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●의 진술조서(소갑 제1-13호증) 등을 통하여 인정된다.

<표 13> 덴소인터내셔널 박△△ 진술내용 중 발췌(소갑 제1-1호증)

문12) 2009.3월 RFQ가 나온 TAM(또는 UA) 입찰건의 경우 2008~2009년도 ○○자동차가 발주할 것으로 예상되는 입찰건을 대상으로 한 2008.2.21.자 합의에서 왜 누락되었나요 ?
답12) 2008.2.21.합의 당시 입수했던 ○○자동차 장기 생산계획에 TAM건이 누락되어 있어서 2008.2.21.자 합의 대상에서 빠지게 된 것입니다. 그 후 TAM에 대한 변경된 생산계획이 나와 TAM 입찰건의 발주가 예상되자 덴소 판매 최△△ 부장이 위 건에 대해서도 콘티넨탈일렉트로닉스 이●● 부장 등과 논의를 진행하였습니다. 그 후 덴소 판매 최△△ 부장이 2009.2~3월경 콘티넨탈일렉트로닉스 이●● 부장과 TAM건에 대해 덴소풍성전자가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다. 이는 TAM이 모닝의 파생차종에 해당하고, 모닝의 기존 수주업체는 덴소풍성전자였기 때문입니다.

42 또한, 위 각 진술은 'UA 차종 입찰 견적 제출내용 보고'(소갑 제2-2호증)에 '2. 협의 내용 - RP, UA: DNPE 수주 조건'이라고 기재되어 있는 점, 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스가 피심인 덴소일렉트로닉스와 낙찰자 사전결정에 관해 2008. 2. 21. 자 합의 및 2008년 10월 조정 합의 이후 변경된 내용에 대해 자신의 내부 수주 전략을 보고한 문서[43]인 'CLUSTER 공급방안'(소갑 제6-2호증)에 덴소일렉트로닉스를 UA차종의 향후 낙찰예정업체로 기재하고 있어 콘티넨탈일렉트로닉스가 UA차종의 수주를 포기할 것을 예정하고 있었던 점 등에 부합한다.

43) 소갑 제6-2호증은 2008. 2. 21.자 합의 문건 및 '2008년 10월 조정 합의내용' 문건과 동일한 양식으로 작성되어 있는 점, 소갑 제6-2호증 상단에 'Confidential'로 기재되어 있는 점, 소갑 제6-2호증 하단에 2008. 2. 21.자 합의 및 2008년 10월 조정 합의 이후 변동사항('UA 추가'를 포함)이 기재되어 있는 점, 2008년~2009년도 ○○자동차가 발주할 것으로 예상되는 모든 입찰건에 대해 수주업체를 명기하는 표의 'Year'란에 2008년의 경우'2008년(완료)'라고 기재되어 있는 반면 2009년의 경우 '2009(완료)'가 아니라'2009'라고만 기재되어 있어 2009년도 ○○자동차 발주가 예상되는 입찰건에 대해서는 낙찰예정업체를 기재하고 있는 점, 2009년도 ○○자동차가 발주예정인 UA의 낙찰자를 DNPE로 명기한 점 등에 비추어 볼 때 최소한 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스가 피심인 덴소일렉트로닉스와 낙찰자 사전결정에 관해 2008.2.21.자 합의 및 2008년 10월 조정 합의 이후 변경된 내용에 대해 덴소일렉트로닉스와 추가로 협상하기 위해 자신의 내부 수주 전략을 기재한 문서의 성격을 갖추고 있다.

(다) GD건의 경우

43 2009년 11월경 덴소인터내셔널 김◆◆, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 2008. 2. 21.자 합의 당시 예상하지 못했던 ㅇㅇ자동차의 GD(i30)건의 경우 덴소일렉트로닉스를 낙찰자로 결정하였다.

44 위와 같은 사실은 아래 <표 14> 기재와 같이 덴소인터내셔널 김◆◆(소갑 제1-4호증), 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●의 진술조서(소갑 제1-13호증) 등을 통하여 인정된다.

<표 14> 콘티넨탈일렉트로닉스 이●● 진술내용 중 발췌(소갑 제1-13호증)

문15) 2009.11월 RFQ가 나온 GD(i30) 입찰건의 경우 2008~2009년도 ㅇㅇ 자동차가 발주할 것으로 예상되는 입찰건을 대상으로 한 2008.2.21.자 합의에서 왜 누락되었나요 ?
답15) 2008.2.21.합의 당시 입수했던 ㅇㅇ자동차 장기 생산계획에 의하면 2010년 RFQ가 예상되어 2008.2.21.자 합의 대상에서 빠지게 된 것입니다. 그 후 제가 2009.11월경 덴소판매 김◆◆ 차장과 GD건에 대해 이전차종(FD) 수주업체인 덴소풍성전자가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다.

나) 2010년 이후 개별 입찰건 관련 낙찰자 결정 합의[44)]

(1) 합의 방식

45 덴소인터내셔널 영업책임자, 콘티넨탈일렉트로닉스 영업책임자는 2010년도 이후에는 2008. 2 .21.자 합의와 달리 1~2개년도 총 입찰건의 낙찰자에 대해 일괄하여 문서로 합의하지 않고 ㅇㅇ자동차가 개별 입찰건을 발주할 때마다 이에 대해 유선 및 기타 방법으로 낙찰자 및 들러리 사업자를 결정하였다.

44) 이하 '2010년 이후 낙찰자 합의'라 한다.

46 이는 2008. 2 .21.자 합의를 한 이후 상기 합의가 예외 없이 이행되자 피심인들간에 신뢰가 형성되었기 때문이다.

(2) 개별 입찰건 관련 합의

47 덴소인터내셔널 영업팀장, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 ㅇㅇ자동차가 개별 입찰건을 발주할 무렵[45] 유선 및 기타 방법으로 YD(K3), HE, DH(제너시스), YP(카니발), IS(소울) 입찰건에 대하여 아래 <표 15>와 같이 낙찰자를 사전 결정한 사실이 있다.

<표 15> 2010년도 이후 낙찰자 합의

입찰건 (차명)	영업책임자		합의 시기	낙찰자	들러리 사업자
	덴소 인터내셔널	콘티넨탈 일렉트로닉스			
YD (K3)	임△△	이●●	2010년 1~2월경	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
HE	임△△	이●●	2010년 8월경	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
DH (제네시스)	임△△	이●●	2011년 2~3월경	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스
YP (카니발)	최△△	이●●	2011년 3월경	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
IS[46] (소울)	최△△	이●●	2011년 3~4월경	콘티넨탈일렉트로닉스	덴소일렉트로닉스

48 다만, LF(소나타)건의 경우 덴소인터내셔널 임△△과 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●이 2012년 3월경 덴소일렉트로닉스가 수주하는 것과 관련하여 의견대립[47]이 발생하여 합의에 이르지 못하였다. 그러자 덴소인터내셔널 박△△가 콘티넨탈코리아 김●●에게 2012년 3월경 유선으로 덴소일렉트로닉스가 수주받을 수 있도록 견적가격 제출에 협조를 요청하고 김●●가 이를 수락한 후, 김●●는 상기 협의사항을 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●에게 전달하였다.

45) ㅇㅇ자동차가 개별 입찰건에 대한 RFQ를 발행할 즈음부터 상기 입찰건의 최종 견적제출마감일까지를 말한다.
46) IS는 RFQ 발행일 당시의 코드명이고, 개발단계에서 코드명이 IS에서 PS로 변경되었다.
47) 이●●이 LF건을 덴소일렉트로닉스가 수주할 수 있도록 협조해주는 대가로 그 이후 발주가 예상되는 일부 차종의 수주 협조를 요구한 반면, 임△△은 이에 동의하지 않아 상호간에 의견일치에 이르지 못하였다(소갑 제1-13호증)

49 피심인들간의 협의가 이루어지는 과정에서 대내적으로 덴소인터내셔널 영업팀장은 박△△에게, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 같은 회사 길○○에게 각각 그 내용을 보고하였고, 콘티넨탈일렉트로닉스 영업관계자는 콘티넨탈코리아 김●●에게 상기 내용의 협의내용을 보고하였다.

50 2010년도 이후에 ○○자동차가 발주한 YD, HE, DH, YP, IS, LF 차종의 경우 위 <표 15>와 같이 낙찰자를 사전 결정하였다는 사실은 아래 <표 16> 기재와 같이 덴소인터내셔널 임△△(소갑 제1-5호증), 덴소인터내셔널 최△△(소갑 제1-3호증), 덴소인터내셔널 박△△(소갑 제1-1호증), 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●(소갑 제1-13호증), 콘티넨탈코리아 김●●의 진술조서(소갑 제1-14호증) 등을 통하여 인정된다.

<표 16> <u>콘티넨탈일렉트로닉스 이●● 진술내용 중 발췌(소갑 제1-13호증)</u>

문16) 2010년도 이후 ○○ 자동차가 발주한 Meter 입찰건에 대해 덴소풍성전자와 낙찰자 결정 등에 대해 합의를 한 사실이 있나요 ?
답16) 예, 그런 사실이 있습니다. 그런데 2008~2009년도와 달리 향후 1~2개년도 ○○자동차 발주가 예상되는 모든 입찰건에 대해 일괄하여 낙찰자 결정에 대해 합의서 형태로 작성하지는 않았습니다. 그러나 '기존 차종은 이전차종을 수주한 업체가 수주하고 신규 차종에 대해서는 신규 차종의 매출 수량 등을 고려하여 수주할 업체를 정하기'로 하는 차종 배분 원칙을 유지하기로 공감대가 형성되어 있었고, 실제로 2008년도 이후에는 위 원칙이 덴소와 콘티넨탈간에 잘 지켜지고 있었기 때문입니다. 그래서 ○○ 자동차가 발주한 개별 입찰건에 대해 RFQ가 발행되면 상기원칙에 따라 낙찰예정자에 대해 덴소판매 영업관계자와 합의를 한 후 견적가격을 조정하여 제출하는 방식으로 위 합의를 실행하였습니다. YD(K3)건의 경우 제가 2010.1월경 덴소판매 임△△ 부장과 이전차종(TD) 수주업체인 덴소풍성전자가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다. HE건의 경우 제가 2010.8월경 덴소판매 임△△ 부장과 콘티넨탈일렉트로닉스가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다. DH(제네시스)건의 경우 제가 2011.2월경 덴소판매 임△△ 부장과 이전차종(BH) 수주업체인 콘티넨탈일렉트로닉스가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다. YP(카니발)건의 경우 제가 2011.3월경 덴소판매 최

△△ 부장과 이전차종(VQ) 수주업체인 덴소풍성전자가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다. YP건의 경우 2008.2.21.자 합의 당시 덴소풍성전자가 낙찰받기로 콘티넨탈일렉트로닉스와 덴소풍성전자간에 합의되었던 차종입니다. IS(소울)건의 경우 제가 2011.3월경 덴소판매 최△△ 부장과 이전차종(AM) 수주업체인 콘티넨탈일렉트로닉스가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다. LF(소나타)건의 경우 2012.3월경 저는 덴소판매 임△△ 부장에게 이전차종 수주업체인 덴소풍성전자가 수주하는 조건으로 LF의 Head Up Display 등을 콘티넨탈일렉트로닉스에게 양보를 요구하였으나 상호간에 이견이 있어 양사가 합의에 이르지 못하였습니다. 그 후 콘티넨탈코리아(주)의 김●● 이사와 덴소판매 박△△ 전무간에 유선 등의 방식으로 2012.3월경 의사연락을 하여 콘티넨탈일렉트로닉스가 LF의 Meter를 덴소풍성전자에게 양보하기로 합의하고, LF건에 대해 견적가격을 조정하여 제출하여 덴소풍성전자가 낙찰받았습니다. 이때 저는 콘티넨탈코리아(주)의 김●● 이사로부터 상기 합의사실을 전달받아 위 합의대로 견적가격을 입력하여 덴소풍성전자가 LF건을 낙찰받게 되었습니다.

51 특히 YP건의 경우 피심인들은 ○○자동차가 RFQ를 2009년에 발행할 것으로 예상[48]하여 이미 2008. 2. 21.자 합의에 포함하였다.

다) 각 피심인별 가담사실

(1) 덴소일렉트로닉스

52 덴소일렉트로닉스는 다음과 같은 사실에 비추어 볼 때 2008년~2009년도 낙찰자 합의 및 2010년도 이후 낙찰자 합의에 가담한 사실이 인정된다[49].

53 ① 덴소일렉트로닉스는 위 <표 6>에서 보는 바와 같이 2003. 4. 1.이후부터 덴소인터내셔널에게 신규 확판에 관한 가격결정·거래조건 확정 등을 포함한 일체의 판매 업무를 위탁하였고, 덴소인터내셔널은 자동차 부품 입찰건 수주와 관련하여 덴소일렉트로닉스를 대표하여 RFQ 수령, 견적서 제출, 최종 수주·지급 조건 등의 확

48) ○○자동차는 기존차종의 판매실적에 따라 후속차종의 RFQ를 장기생산계획보다 일찍 또는 늦게 발행하기도 한다. MD(아반떼)건의 경우는 전자의 예이고, RP(카니발)건의 경우는 후자의 예이다.
49) 서울고법 2010. 1. 27. 선고 2009누6539판결 참조

정 업무를 수행하였으며, 미터를 ㅇㅇ자동차 등에 납품하여 매출이 귀속된 회사는 덴소일렉트로닉스인 사실이 인정된다.

54 ② 위 가) 내지 나)에서 살펴보았듯이 덴소일렉트로닉스로부터 일체의 판매 업무를 위탁받은 덴소인터내셔널의 영업책임자들은 덴소일렉트로닉스를 대리하여 콘티넨탈일렉트로닉스 영업책임자와 2008년~2009년도 낙찰자 합의 및 2010년도 이후 낙찰자 합의를 하였고, 이러한 사실은 이 사건 공동행위 상대회사인 콘티넨탈일렉트로닉스 임직원들의 진술서[50]를 통하여 인정된다.

55 ③ 덴소일렉트로닉스는 계열회사인 덴소인터내셔널을 통하여 콘티넨탈일렉트로닉스와 2008년~2009년도 낙찰자 합의 및 2010년도 이후 낙찰자 합의를 하고, 위 합의에 따라 덴소인터내셔널을 통하여 견적가격을 조정하여 제출한 사실이 인정된다.

56 위와 같은 사실은 덴소일렉트로닉스 안●●(소갑 제1-7호증) 및 □□□의 진술조서(소갑 제1-8호증), 'TA 차종 입찰현상보고'(소갑 제3-1호증), '2008. 7. 25.자 'TA 입찰내용 보고의 건관련 이메일'(소갑 제3-1-2호증), 'TA와 RB 입찰결과보고'(소갑 제3-2호증), 'MD 차종입찰보고서'(소갑 제3-3호증), 'FS 차종 입찰보고서'(소갑 제3-4호증), '2008. 11. 3.자 JC입찰내용'관련 이메일'(소갑 제3-5호증), 'JC CLUSTER 견적제출내용보고'(소갑 제3-5-1호증), 'RP 차종 입찰내용보고서'(소갑 제3-6호증), 'UA 견적 제출 내용 보고'(소갑 제3-7호증) 등을 통하여 인정된다.

(2) 덴소코퍼레이션

57 덴소코퍼레이션은 덴소일렉트로닉스의 수주활동 등 영업전반을 대리하는 덴소인터내셔널에 파견된 ●●●●에게 2007년 말경 덴소일렉트로닉스가 저가수주경쟁을 지양하고 시장가격을 유지하기 위한 이 사건 공동행위와 같은 별도의 조치가 마련하도록 지시하는 등 이 사건 자동차계량장치 공동행위 전반에 대하여 덴소인터내

50) 소갑 제1-13호증 참조

셔널에 파견된 직원들을 통하여 지시하고 관여하였고, 합의의 실행과정에 대하여 보고받은 사실이 인정된다.

58 위와 같은 사실은 다음과 같은 증거를 통하여 인정된다.

59 ① 아래 <표 17>, <표 18> 및 <표 19> 기재와 같이 덴소코퍼레이션 임직원들은 덴소코퍼레이션이 ㅇㅇ자동차가 2008년 1월부터 2012년 3월까지 발주한 미터 입찰건의 낙찰자 사전 결정 및 이의 실행과 관련하여 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈 일렉트로닉스간의 협의내용에 대해 사전에 알고 있었으며, 한국내 미터시장에서의 저가수주경쟁을 지양하고 시장가격을 유지하기 위해서 이 사건 공동행위와 같은 별도의 조치를 취하도록 덴소인터내셔널에 파견된 직원들을 통하여 지시하였다는 취지로 진술하였다{덴소코퍼레이션 ●●●(소갑 제1-9호증), 덴소코퍼레이션 ●●●●(소갑 제1-10호증), 덴소코퍼레이션 □□□□의 진술조서(소갑 제1-11호증) 참조}.

<표 17> <u>덴소코퍼레이션 ●●● 진술내용 중 발췌(소갑 제1-9호증)</u>

문6) YF건에서 콘티넨탈과 저가수주 경쟁을 한 후 덴소코퍼레이션 영업부의 분위기는 어떠하였나요 ?
답6) 2007년도에 발주된 YF건에서 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈간에 물량 확보를 위해 수익성을 고려하지 않고 견적가격을 제출하여 낙찰받는 저가 출혈 경쟁이 가속화되었습니다. 그 결과 2007년말경 덴소코퍼레이션 영업부에서도 저가수주경쟁을 지양하고 시장가격을 유지하기 위한 별도의 조치가 필요하다는 데에 공감대가 형성되었습니다. 그래서 덴소인터내셔널로 출향간 ●●●●에게 이와 관련해서 언급(코멘트)한 사실이 있습니다.

<표 18> <u>덴소코퍼레이션 ●●●● 진술내용 중 발췌(소갑 제1-10호증)</u>

문4) YF건에서 콘티넨탈과 저가수주 경쟁을 한 후 덴소코퍼레이션 영업부의 분위기는 어떠하였나요 ?
답4) 2007년도에 발주된 YF건에서 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈간에 물량 확보를 위해 수익성을 고려하지 않고 견적가격을 제출하여 낙찰받는 저가 출혈 경쟁이 가속화되었습니다. 그 결과 2007년말경 덴소코퍼레이션 영업부에서도 저가수주경쟁을 지양하고 수익성을 확보해야한다는 공감대가 형성되었습니

다.

<표 19> 덴소코퍼레이션 □□□□ 진술내용 중 발췌(소갑 제1-11호증)

문5) 귀하는 미터(Meter)관련 덴소인터내셔널과 콘티넨탈간의 카르텔 회합에 대해 알고 있었나요 ? 답5) 예, 알고 있었습니다. 제가 덴소인터내셔널로 출향한 직후 전임자인 ●●●●로부터 업무의 인수인계를 받는 과정에서 덴소인터내셔널과 콘티넨탈 간의 기존 상권 존중의 합의가 유지되고 있다는 사실을 들은 바 있습니다. DH(제너시스) 차종의 입찰이 이루어질 당시인 2011.2월경 덴소인터내셔널 임△△ 부장으로부터 수주심의회 직전에 위 차종들은 콘티넨탈의 상권이므로 덴소일렉트로닉스가 수주하지 않아도 괜찮다는 취지의 이야기를 들은 적이 있습니다. 또한 YP(카니발)와 IS(소울)차종의 입찰이 이루어질 당시인 2011년 3월경 덴소인터내셔널의 최△△ 부장으로부터 수주심의회 전에 YP 차종은 덴소일렉트로닉스의 기존 상권 차종이고, IS 차종은 콘티넨탈의 기존 상권 차종인데 기존대로 상권이 유지될 것이라는 취지의 이야기를 들은 적이 있었던 것 같습니다. 2012년에 발주된 LF건의 경우 낙찰자가 결정된 직후 덴소인터내셔널 박△△전무로부터 덴소인터내셔널과 콘티넨탈간의 회합 내용에 대해서 들었던 것 같습니다.

60 ② 상기 각 진술은 '2008. 3. 4.자 SL 미터관련 이메일'(소갑 제4-1호증), '2009. 7. 2.자 09년 합의관련 이메일'(소갑 제4-2호증) 등에도 부합한다.

(3) 콘티넨탈일렉트로닉스

61 콘티넨탈일렉트로닉스의 아래 <표 20>의 영업책임자들은 덴소일렉트로닉스를 대리하고 있는 덴소인터내셔널의 영업책임자와 2008년~2009년도 낙찰자 합의 및 2010년도 이후 낙찰자 합의를 한 사실이 인정된다.

<표 20> 콘티넨탈일렉트로닉스 영업책임자 현황

성명	경력					
	소속	주요 기간	부서	직책	직급	미터영업

						담당여부
길○○	콘티넨탈 일렉트로닉스	2004.1~2005.9.	Ⅰ --사업부	부문장 (연구소)	이사대우	×
		2005.10.~2006.9.	Ⅰ --사업부	사업부장	이사	○
		2006.10~2011.1	Ⅰ --사업부	사업부장	상무이사	○
		2011.2~현재	Ⅰ --사업부	사업부장	전무이사	○
이●●		2003.2.~2004.12.	Ⅰ --사업부 ---	실무책임자	과장	○
		2005.1~2009.4.	Ⅰ --사업부 ---	실무책임자	차장	○
		2009.5.~2009.12.	Ⅰ --사업부 ---	팀장	차장	○
		2010.1.~현재	Ⅰ ---사업부 ---	팀장	부장	○

*자료 출처: 피심인 제출자료

3) 실행

가) 실행 방식

62 피심인들은 2008. 2. 21.자 합의과정에서 낙찰예정업체의 요구에 대해 견적가를 조정하여 제출하는 방식으로 낙찰자 합의를 실행하기로 합의하였다.(소갑 제2-1호증)

63 위와 같은 방식으로 낙찰자 합의를 실행하기로 합의한 이유는 피심인들만이 ○○자동차로부터 RFQ를 받았고, ○○자동차의 입찰제도에서 미터 제조·판매업자를 평가하는 주요 요소(견적가격, 품질, 납기, 기술력 등) 중 견적가격을 제외하고는 피심인들간에 차이가 거의 없는 상황에서 사실상 견적가격만이 낙찰자를 결정하는 데에 있어 가장 중요한 요소이었기 때문이다.

64 피심인들은 견적가격을 제출한 후 낙찰자가 결정된 입찰건에 대해서는 ○○자동차를 통하여 상대방이 제출한 견적가격을 알 수 있고, 신규 입찰건에 대해서는 ○○자동차 요구 등으로 인해 이전에 제출한 견적가격과 향후 제출할 견적가격의 비용분석을 하게 된다. 이런 상황에 기초하여 예를 들어 수주받기로 결정된 회사(이하

‘A사’라 한다)가 상대회사(이하 ‘B사’라 한다)에게 유선으로 연락하여 직전에 A사가 제출한 견적가격보다 금번 입찰건이 비용분석결과 비싼 경우 그보다 높게 제출해달라고 요구한다. 그러면 B사는 A사가 낙찰받을 수 있도록 A사가 제시한 기준보다 적절하게 높게 견적가격을 제출하게 된다. B사는 A사가 제시한 가격보다 대략적으로 3~5%정도 높게 견적가격을 제출하면[51] A사가 낙찰 받게 된다.

65 위와 같은 견적가격 조정과 관련한 피심인들간 협의는 덴소일렉트로닉스를 대리하는 덴소인터내셔널 영업팀장[52]과 콘티넨탈일렉트로닉스 이●● 간에 이루어졌다. 다만 LF(소나타)건의 경우 위에서 살펴본 바와 같이 덴소인터내셔널 임△△과 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●간에 의견대립으로 합의에 이르지 못하자 예외적으로 덴소인터내셔널 박△△와 콘티넨탈일렉트로닉스의 영업을 지원하는 콘티넨탈코리아 김●●가 직접 덴소일렉트로닉스가 낙찰받을 수 있도록 제출할 견적가격에 대해 의견을 조율하였다. 그 후 콘티넨탈코리아 김●●는 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●에게 상기 협의 내용을 전달하였고, 이●●은 상기 협의 내용에 따라 견적가격을 입력하여 덴소일렉트로닉스가 LF건을 낙찰받게 되었다.

66 피심인들간의 협의가 이루어지는 과정에서 대내적으로 덴소인터내셔널 영업팀장의 경우 박△△에게, 콘티넨탈일렉트로닉스 이●●은 같은 회사 길○○에게 각각 보고하였다. 콘티넨탈일렉트로닉스 영업관계자는 콘티넨탈코리아 김●●와 상기 내용의 협의 내용을 공유하였다.

나) 합의에 따른 실행

67 덴소인터내셔널 영업책임자, 콘티넨탈일렉트로닉스 및 콘티넨탈코리아 영업책임자는 아래 <표 21>과 같이 ○○자동차가 개별 입찰건을 발주할 무렵[53] 유선 기타 방법으로 견적가를 협의[54]하여 제출하는 방식으로 2008년~2009년도 낙찰자 합의

51) 만약 B사가 A가 제시한 가격보다 높게 제출할 수 없는 여러 가지 사정이 존재하면 A사와 제시한 가격 수준과 관련하여 협의를 하게 된다.
52) 덴소인터내셔널은 영업팀장은 실무자에게 이 사건 공동행위관련 사실을 일체 알리지 않았다.
53) ○○ 자동차가 개별 입찰건에 대한 RFQ를 발행할 즈음부터 상기 입찰건의 최종 견적제출마감일까지를 말한다.

및 2010년도 이후 낙찰자 합의를 실행한 사실이 있다.

<표 21> 낙찰자 합의 실행 내역

입찰건 (차명)	영업책임자		견적가격 조정시기
	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스	
TF(K5)	최△△	이●●	2008년 1월
SL(스포티지)	최△△	이●●	2008년 2월
TA(모닝)	최△△	이●●	2008년 7월
RB(베르나)	최△△	이●●	2008년 7월
HG(그랜저)	최△△	이●●	2008년 8월
FS(벨로스터)	최△△	이●●	2008년 10월
JC(라비타)	최△△	이●●	2008년 10월
MD(아반떼)	최△△	이●●	2008년 10월
VF(소나타웨건)	최△△	이●●	2008년 11월
RP(카렌스)	최△△	이●●	2009년 1월
TAM(레이)	김△△	이●●	2009년 3월
UB(프라이드)	김△△	이●●	2009년 3월~4월
JD(ceed)	김◆◆	이●●	2009년 8월~9월
DM(산타페)	김◆◆	이●●	2009년 9월~10월
GD(i30)	김◆◆	이●●	2009년 11월
YD(K3)	임△△	이●●	2010년 1월~2월
HE	임△△	이●●	2010년 8월
DH(제너시스)	임△△	이●●	2011년 2월~3월
YP(카니발)	최△△	이●●	2011년 3월
IS(소울)	최△△	이●●	2011년 3월~4월
LF(소나타)	박△△	김●●, 이●●	2012년 3월

68 이러한 사실은 아래 <표 22> 기재와 같이 덴소인터내셔널 박△△(소갑 제1-1호증), 덴소인터내셔널 최△△(소갑 제1-3호증), 덴소인터내셔널 김◆◆(소갑 제1-4호증), 덴소인터내셔널 임△△(소갑 제1-5호증), 덴소인터내셔널 김△△의 진술조서(소갑 제1-6호증) 등을 통하여 인정된다.

<표 22> 덴소인터내셔널 박△△ 진술내용 중 발췌(소갑 제1-1호증)

문14) 귀하가 영업을 총괄할 당시 담당하였던 개별 입찰건에 대해 콘티넨탈일렉트로닉스와의 합의를 실행한 방식에 대해 구체적으로 설명해 주십시오.

54) 피심인들은 견적가격 협의는 모두 구두로 진행되어 현재 서면으로 된 증거가 남아있지 않아 견적가격과 관련하여 협의한 구체적인 내용에 대해서는 정확히 기억하지 못한다. 다만, 피심인들 영업책임자들은 위에서 언급한 실행방식 대로 모두 실행하였음은 인정한다.

답14) 덴소에서는 ㅇㅇ자동차로부터 RFQ를 받은 개별 입찰건마다 덴소 판매와 덴소풍성전자가 모두 참여하는 수주심의회를 개최하여 ㅇㅇ자동차에 제출할 최종 견적가격을 결정하는 절차를 거치게 됩니다. 이때 덴소 판매에서 수주심의회에 올릴 보고서를 작성하였습니다. 당시 Meter 영업팀장이 콘티넨탈일렉트로닉스의 이●● 부장과 유선 등의 방식으로 의사 연락하여 각 사가 제출할 견적가격을 합의하였습니다. 수주받기로 결정된 회사가 상대회사(들러리 회사)가 제출할 견적가격을 제시(통상 천원단위까지 특정해서 제시했던 것 같습니다)하고 상대회사(들러리 회사)가 이의가 없으면 위 금액이 확정되었습니다. 그러면 상대회사(들러리 회사)는 수주받기로 결정된 회사가 제시한 가격보다 대략 3~5% 정도 높게 견적가격을 제출하였습니다.

상기 입찰건과 관련하여 ㅇㅇ자동차에 제출할 견적가격에 대해 Meter 영업팀장이 콘티넨탈일렉트로닉스의 이●● 부장과 협의할 때 수시로 저에게 보고를 하였고 제가 지시를 내렸습니다.

69 실제로 아래 <표 23>에서 보는 바와 같이 들러리 사업자가 제출한 견적가격이 낙찰예정사업자가 제시한 견적가격보다 높았고, 그 결과 2008년~2009년도 낙찰자 합의 및 2010년도 이후 낙찰자 합의에서 결정한 낙찰예정업체가 예외 없이 낙찰업체로 결정되었음을 확인할 수 있다.

<표 23> ㅇㅇ자동차 미터 입찰결과

입찰건(차명)	낙찰자 (들러리 사업자)		견적가격 (원)	낙찰자
JC(라비타)	A 55)	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
TA(모닝)	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)		--- (---)	덴소일렉트로닉스
TF(K5)	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)		--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
SL(스포티지)	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	
HG(그랜저)	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	

RB(베르나)	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	
DM(산타페)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
YP(카니발)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
RP(카렌스)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
VF(소나타웨건)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
FS(벨로스터)		콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
MD(아반떼)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
UB(프라이드)	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- ---	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- ---	
TAM(레이)		덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
GD(i30)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
	C	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
	D	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
YD(K3)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
HE	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	
DH(제너시스)	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	
YP(카니발)	A	덴소일렉트로닉스	---	덴소일렉트로닉스

		(콘티넨탈일렉트로닉스)	(---)	
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	
IS(소울)	A	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	콘티넨탈일렉트로닉스
	B	콘티넨탈일렉트로닉스 (덴소일렉트로닉스)	--- (---)	
LF(소나타)	A	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	--- (---)	덴소일렉트로닉스
	B	덴소일렉트로닉스 (콘티넨탈일렉트로닉스)	---[56] (---)	

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다..

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

② 제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. 산업합리화
2. 연구·기술개발
3. 불황의 극복
4. 산업구조의 조정

55) ㅇㅇ자동차가 복수의 미터 사양에 대해 견적제출을 요청하여 피심인들이 각 사양별로 다른 견적가격을 제출한 경우 피심인들별로 각 사양을 지칭하는 용어가 일치되지 않아 통일된 표기가 어려운 경우 각 사양을 알파벳으로 표기하였다.

56) LF B사양의 경우 낙찰자인 덴소일렉트로닉스가 들러리사업자인 콘티넨탈일렉트로닉스보다 높지만, A, B 각 사양에 RFQ에 언급된 각 사양별 예상생산대수를 곱한 각 사양별 연도별 구매금액의 합계가 덴소일렉트로닉스(----)가 콘티넨탈일렉트로닉스(----)보다 낮아 사전낙찰자로 합의된 덴소일렉트로닉스에 낙찰되었다.

5. 거래조건의 합리화

6. 중소기업의 경쟁력향상

③ ~ ⑥ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율

2. 설계 또는 시공의 방법

3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

70 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당되기 위해서는 첫째 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 둘 이상의 사업자가 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는지 여부

71 법 제19조 제1항 제8호의 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"라 함은 입찰에 참가한 사업자들이 낙찰자를 사전에 선정하는 협의를 하거나 상호간에 투찰가격 등을 협의하는 행위를 말한다.

72 피심인들은 ㅇㅇ자동차가 발주한 자동차계량장치(미터) 입찰과 관련하여 사

전에 낙찰자를 합의하여 결정하고 이를 실행하기 위하여 투찰가격 정보를 그때그때 교환하였는바, 이는 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 “입찰에 있어 낙찰자를 결정하는 행위”에 해당한다.

73 이와 관련하여 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스는 이 사건 입찰담합 행위는 점유율 유지를 위한, 혹은 상권을 지키자는 원칙으로 이루어진 것으로 법 제19조 제1항 제3호에서 규정한 물량배분행위 내지 법 제19조 제1항 제4호에서 규정한 시장분할행위에 해당한다고 주장한다.

74 이에 대해 살피건대, 위원회는 담합 가담자들간에 일련의 입찰건 전체(향후 발주될 입찰 포함)를 대상으로 지분율, 순번제 등 물량배분 기본원칙합의가 이루어지고, 이를 실행하기 위해 개별입찰에서 담합한 경우 법 제19조 제1항 제3호에서 규정한 물량배분으로 본 반면, 일련의 입찰건 전체에 대한 물량배분 기본원칙에 대한 합의 없이 그때그때 입찰건마다 합의가 이루어진 경우 법 제19조 제1항 제8호의 입찰담합 규정을 적용하였던 바, 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스가 주장하는 기존 점유율 유지 등은 기존 차종의 미터를 납품하는 업체가 후속모델의 납품을 이어가는 것이 경제적 효율상 바람직하다는 측면에서 이루어진 이 사건 합의의 부수적 산물 내지 개개의 입찰담합 행위의 반사적 결과라고 판단되고, 더 나아가 이 사건 공동행위가 개개의 입찰담합을 넘어 물량을 배분하거나 시장을 분할할 의도를 지닌 것으로 볼 수 있는 증거가 부족하여 이를 인정하기 어려우며, 오히려 이 사건 입찰담합의 경우 입찰 당시 최종 납품할 물량을 확정할 수 없는 구조적인 한계를 지닌 점, 낙찰예정자에 대한 잠정 합의이후 매 입찰건마다 당시 상황에 따라 협의를 진행하여 최종 낙찰자를 합의하였다는 점을 감안하면 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스의 위 주장은 이유 없다.

나) 합의의 존재여부

(1) 합의의 의미

75 법 제19조 제1항의 ‘합의’는 2이상의 사업자간의 의사의 합치를 말한다. 여

기서 의사의 합치라 함은 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 따라서 구두나 서면을 통해 명시적으로 의사의 합치를 확인한 것뿐만 아니라 상황에 따라서는 눈짓, 손짓만으로도 합의는 성립될 수 있으므로, 사업자들이 어떠한 방식으로 의사의 합치를 확인하였는지는 '합의의 존부'에 영향을 미치지 아니한다.

(2) 합의의 존재 여부

76 위 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들 사이에 이 사건 입찰과 관련하여 사전에 낙찰예정자를 합의하고 정해진 낙찰예정자가 낙찰을 받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참가한 사실이 피심인들의 관련직원 진술 등 관련증거에 의해 명백히 입증되므로 피심인들간 합의가 성립되었다고 할 것이다.

다) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

77 당해 행위가 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래 조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[57]

(2) 경쟁제한성 여부

78 이 사건의 경우 지명경쟁 입찰의 특성상 입찰에 참여할 수 있는 자격을 갖춘 사업자가 매우 제한된 상황에서 피심인들이 낙찰예정자를 사전에 합의로 결정하

57) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 등 참조

고, 합의에 따라 정해진 낙찰예정자가 낙찰을 받을 수 있도록 형식적으로 입찰에 참여한 행위는 입찰 참여자간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 이외에 다른 의도가 있었다고 보기 어렵다. 또한 피심인들의 이와 같은 행위로 인해 ㅇㅇ자동차가 발주한 자동차계량장치(미터) 구매입찰에서 경쟁이 실질적으로 감소하여 피심인들의 의사에 따라 낙찰자가 결정되는 일이 발생하였고 이는 경쟁입찰제도를 무력화시키는 결과를 초래하였다.

79 따라서 피심인들의 위 가.의 행위는 경쟁제한적 폐해만 야기시킬 뿐 경제적 효율성을 발생시키지 않는 것이 명백하므로 경쟁제한성이 인정된다.

3) 소결

80 따라서, 피심인들이 ㅇㅇ자동차가 발주한 자동차계량장치 입찰건과 관련하여 사전에 공동으로 낙찰예정자를 결정하여 입찰에 참여한 위 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호 규정에 따른 부당한 공동행위에 해당된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

81 피심인들이 ㅇㅇ자동차가 발주한 자동차계량장치 입찰에서 사전에 낙찰예정자에 대하여 합의하고 이를 실행한 행위는 해당 입찰시장에서 경쟁을 감소시키는 효과가 크다고 인정되므로 법(2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정되기 전의 것) 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2012. 6. 19. 대통령령 제23864호로 개정되기 전의 것, 이하 '영'이라 한다) 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것, 다만 형평의 원칙에 따라 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것 및 2013. 6. 17. 공정거래위원회 고시 제2013-2호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항을 고려한다, 이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을

부과하되, 다만 이 사건 공동행위 관련 입찰의 직접적인 계약의 당사자가 아니고, 입찰의 계약당사자로부터 지급받거나 받기로 약정한 판매수수료도 없는 덴소코퍼레이션에 대하여는 과징금을 부과하지 아니하기로 한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

82 관련매출액이란 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액이다.

83 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다. 그리고 응찰하지 아니하였거나 탈락한 자에 대하여는 기본과징금을 2분의 1 범위 내에서 감액할 수 있다.

84 낙찰당시에 전체 발주물량이 확정되어 있지 않는 단가입찰의 경우 처분 시 이미 납품이 종료된 경우에는 납품종료 시까지의 실제납품총액이 계약금액[58]이 되지만, 이 사건 공동행위에서는 입찰담합 대상 모든 입찰건(TF, SL, TA, RB, HG, FS, MD, JC, VF, RP, UA, UB, JD, DM, GD, YD, HE, DH, YP, IS, LF 등 총 21개 입찰건)이 현재까지 납품이 종료되지 않았으므로, 낙찰당시 존재하는 아래와 같은 여러 사정을 종합적으로 고려할 때 납품종료 시까지의 매출총액으로 추단되는 '낙찰자가 제출한 견적가격에 RFQ에 기재된 당해 차종의 판매예상수량을 곱한 금액'(이하 '계약체결예정금액'이라 한다)을 계약금액으로 보는 것이 타당하다.

58) 공정거래위원회 2012. 9. 3. 제1소회의 의결 제2012-220호 참조

85 첫째, 이 사건 입찰담합 대상 차종과 관련하여 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스는 아래 <표 24>에서 보는 바와 같이 계약체결예정금액과 동일한 또는 그 이상의 금액을 예상매출액으로 인식하고 이를 기초로 ㅇㅇ자동차에 제출할 견적가격을 검토 후 이를 제출하였고, 피심인 덴소일렉트로닉스도 제출할 견적가격에 RFQ상에 기재된 당해 차종의 판매예상수량을 곱한 금액을 예상매출금액으로 인식하고 수익성 분석을 하여 견적가격을 제출하였다. (소갑 6-25~46호증, 소갑 5-1호증 참조)

<표 24> 이 사건 입찰담합 대상 차종 관련 콘티넨탈일렉트로닉스의 예상매출액

(단위: 백만 원)

입찰 코드명 (차명)	RFQ 발행일	RFQ 발행회사	수주회사	계약체결예정금액	콘티넨탈일렉트로닉스예상매출액[59]
TF(K5)	2008.1월	ㅇㅇ	콘티넨탈[60]	---	---
SL(스포티지)	2008.2월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
TA(모닝)	2008.7월	ㅇㅇ	덴소[61]	---	---
RB(액센트)	2008.7월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
HG(그랜저)	2008.8월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
FS(벨로스터)	2008.10월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
MD(아반떼)	2008.10월	ㅇㅇ	덴소	---	---
JC(라비타)	2008.10월	ㅇㅇ	덴소	---	---
VF(i40)	2008.11월	ㅇㅇ	덴소	---	---
RP(카렌스)	2009.1월	ㅇㅇ	덴소	---	---
UA(레이)	2009.3월	ㅇㅇ	덴소	---	---
UB(프라이드)	2009.3월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
JD(ceed)	2009.8월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
DM(산타페)	2009.9월	ㅇㅇ	덴소	---	---
GD(i30)	2009.11월	ㅇㅇ	덴소	---	---
YD(K3)	2010.1월	ㅇㅇ	덴소	---	---
HE	2010.8월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
DH(제너시스)	2011.2월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
YP(카니발)	2011.3월	ㅇㅇ	덴소	---	---
IS(소울)	2011.3월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---	---
LF(소나타)	2012.3월	ㅇㅇ	덴소	---	---

59) 콘티넨탈일렉트로닉스가 ㅇㅇ자동차에 견적가격을 제출하기 전에 독일 본사의 최종 승인을 받기 위해 작성한 'Quote PCIS'란 내부 문건에 근거한 수치이다. 위 문건에는 ㅇㅇ자동차에 제출할 견적가격(sales price)(실제 ㅇㅇ자동차에 제출한 견적가격과 동일함), 예상매출수량(volume), 견적가와 예상매출수량을 곱한 값으로서의 예상매출액(sales), 세전(이자비용과 법인세를 제외하기 전)영업이익(EBIT) 등이 기재되어 있다.

60) 콘티넨탈일렉트로닉스를 말한다.

61) 덴소일렉트로닉스를 말한다.

86 둘째, ㅇㅇ자동차가 2000년부터 2007년도까지 발주한 모든 차종(이하 '이 사건 담합 이전 발주된 차종'이라 한다)에 대하여 계약체결예정금액과 피심인 덴소일렉트로닉스와 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스가 현재까지 납품한 금액을 비교하면 대부분 실제 매출액이 계약체결예정금액을 상회한다.(소갑 2-3호증, 소갑 6-3호증, 소갑 3-8호증, 소갑 6-47호증 참조)

87 셋째, 영 제9조 제1항 단서규정을 신설한 입법취지가 입찰담합의 억지에 있는 점, 영 제9조 제1항 단서규정이 적용되는 입찰담합에서 단가입찰담합을 배제하고 있지 않는 점, 단가입찰의 특성상 납품 종료 시에 비로소 전체적인 계약이 종료되는 점, 제재의 실효성 확보를 위하여 담합행위로 인한 실질효과를 감안하여야 하는 점, 현행 법령 및 심결례에서도 합리성이 있는 경우 매출액을 추단할 수 있도록 하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 합리적인 사유가 있다면 매출액도 추단하여 판단할 수 있으므로 계약금액에 납품 종료시 계약체결이 예정된 금액도 포함된다고 해석함이 타당하다.

88 한편, 낙찰자가 결정된 후 입찰이 취소된 경우에도 영 제9조 제1항 단서규정이 적용되는 입찰담합에 입찰이 취소된 경우를 배제하고 있지 않은 점, 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (1)에 입찰이 무효된 경우를 입찰담합의 감경사유로 규정하고 있고, 입찰이 취소된 경우는 낙찰자가 선정된 후 향후 입찰이 이행되지 않는 점에서 입찰이 무효가 된 경우와 본질적으로 동일한 점, 입찰담합의 경우 입찰담합 방지를 위하여 과징금의 제재적 성격이 강조되고 있는 점 등을 종합 고려하여 관련매출액에 포함한다.

89 따라서, 이 사건 미터입찰담합건의 경우 위에서 살펴본 바와 같이 '낙찰자가 제출한 견적가격에 RFQ에 기재된 당해 차종의 판매예상수량을 곱한 금액'을 계약금액으로 보아 이 사건 입찰담합 대상 모든 입찰건별 계약금액을 산정하면 아래 <표 25>와 같다.

<표 25> <u>이 사건 입찰담합 대상 입찰건별 계약금액</u>

(단위: 원)

입찰 코드명 (차명)	RFQ 발행일	RFQ 발행회사	수주 회사	계약체결예정금액
TF(K5)	2008.1월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
SL (스포티지)	2008.2월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
TA(모닝)	2008.7월	ㅇㅇ	덴소	---
RB(액센트)	2008.7월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
HG(그랜저)	2008.8월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
FS(벨로스터)	2008.10월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
MD(아반떼)	2008.10월	ㅇㅇ	덴소	---
JC(라비타)	2008.10월	ㅇㅇ	덴소	---
VF(i40)	2008.11월	ㅇㅇ	덴소	---
RP(카렌스)	2009.1월	ㅇㅇ	덴소	---
UA(레이)	2009.3월	ㅇㅇ	덴소	---
UB(프라이드)	2009.3월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
JD(ceed)	2009.8월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
DM(산타페)	2009.9월	ㅇㅇ	덴소	---
GD(i30)	2009.11월	ㅇㅇ	덴소	---
YD(K3)	2010.1월	ㅇㅇ	덴소	---
HE	2010.8월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
DH(제너시스)	2011.2월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
YP(카니발)	2011.3월	ㅇㅇ	덴소	---
IS(소울)	2011.3월	ㅇㅇ	콘티넨탈	---
LF(소나타)	2012.3월	ㅇㅇ	덴소	---
계	-	-	-	1,160,126,589,585

* 자료 출처: 피심인 제출자료

90 결론적으로 피심인 덴소일렉트로닉스와 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스의 관련매출액은 이 사건 입찰담합 대상 입찰건의 계약금액 전체 합계액이 되므로 이에 따라 산정된 피심인 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스의 관련매출액은 아래 <표 26>과 같다.

<표 26> 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스의 관련매출액

(단위: 원)

피심인	덴소일렉트로닉스		콘티넨탈 일렉트로닉스	
	낙찰	탈락[62]	낙찰	탈락
관련매출액	669,127,136,069	490,999,453,516	490,999,453,516	669,127,136,069
	1,160,126,589,585		1,160,126,589,585	

62) 이 사건 공동행위에 가담하고 견적가격을 제출하여 낙찰받을 수 있는 지위에 있는 사업자는 피심인 덴소일렉트로닉스와 콘티넨탈일렉트로닉스 2개 사업자에 불과하므로 낙찰예정자가 결정되면 들러리 사업자는 상개 2개 사업자 중 나머지 사업자로 특정된다.

91 한편, 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스는 이 사건 입찰담합 행위는 점유율 유지를 위한, 혹은 상권을 지키자는 원칙으로 이루어진 것으로 법 제19조 제1항 제3호에서 규정한 물량배분행위 내지 법 제19조 제1항 제4호에서 규정한 시장분할행위에 해당하므로 관련매출액은 실제 발생한 매출액으로 보아야 한다고 주장하나, 위 2. 다. 2). 가)에서 살펴보았듯이 이 사건 입찰담합은 법 제19조 제1항 제8호에서 규정한 입찰담합에 해당되므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

나) 부과기준율

92 피심인 덴소일렉트로닉스와 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스의 위 2. 가.의 위반행위가 낙찰예정자를 사전에 결정하는 입찰담합인 점, 위 피심인들이 ㅇㅇ자동차 자동차계량장치 시장을 양분하고 있는 점, 행위의 성격상 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백하고 효율성 증대 효과는 없는 것으로 보이는 점 등을 감안하여 '매우 중대한 위반행위'에 해당하는 7~10%의 부과기준율을 적용하되, ㅇㅇ자동차의 입찰참여자격 부여에 의해 시장진입이 가능하여 사업자 수도 제한적이어서 통상적인 경성카르텔과는 달리 경쟁제한적 효과가 상대적으로 크다고 보기 어려운 점을 고려하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

다) 기본 산정기준

93 피심인 덴소일렉트로닉스와 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스에 대하여 위 3. 나. 1) 및 2)에 따라 산출한 기본 산정기준은 아래 <표 27>과 같다.

<표 27> 기본 산정기준

(단위: 원, %)

피심인	관련매출액		부과 기준율	기본 산정기준	
덴소 일렉트로닉스	(낙찰) 669,127,136,069	1,160,126,589,585	7.0	(낙찰) 46,838,899,524	64,023,880,396
	(탈락) 490,999,453,516			(탈락) 17,184,980,872	
콘티넨탈 일렉스토닉스	(낙찰) 490,999,453,516	1,160,126,589,585	7.0	(낙찰) 34,369,961,745	57,789,411,507
	(탈락) 669,127,136,069			(탈락) 23,419,449,762	

2) 1차 조정

94 위반행위의 기간, 위반행위의 횟수 등에 의한 1차 조정사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

95 피심인 덴소일렉트로닉스[63] 안●● 상무 및 콘티넨탈일렉트로닉스 이□□ 전무, 길○○ 전무가 2008년~2009년 낙찰예정자 합의 및 2010년도 이후 개별 입찰건 관련 낙찰예정자 합의에 가담한 사실이 인정되므로 위반사업자의 이사 또는 그 이상에 해당하는 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 경우에 해당되어 과징금고시 Ⅳ. 3. 나. (5)규정에 따라 1차 조정 산정기준에서 10%를 가중한다.

96 다만, 피심인 덴소일렉트로닉스 및 콘티넨탈일렉트로닉스는 공정거래위원회의 조사 단계부터 이 사건 심의일까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술 및 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3). (가)규정에 따라 1차 조정 산정기준에서 30%를 감경한다.

97 또한, HE차종 입찰건의 경우 콘티넨탈일렉트로닉스가 낙찰자로 선정된 후 발주자인 ○○자동차의 사정에 의해 입찰이 취소되었으므로 HE차종의 경우 과징금

63) 피심인 덴소일렉트로닉스는 자신의 대리인인 덴소인터내셔널을 통하여 이 사건 입찰담합에 적극 가담하였고, 이 과정에서 덴소인터내셔널의 박△△ 전무가 이 사건 전반에 개입한 사실이 인정된다

고시 Ⅳ. 3. 다. (1)규정의 '입찰이 무효가 된 경우'에 해당하므로 1차 조정 산정기준에서 50%를 추가로 감경한다.

98 위와 같이 산정한 피심인 덴소일렉트로닉스와 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스의 2차 조정 산정기준은 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
기본과징금액	64,023,880,396	57,789,411,507
가중비율	10%	10%
감경비율	30% (HE건의 경우 50% 추가 감경)	30% (HE건의 경우 50% 추가 감경)
2차 조정 산정기준[64]	51,099,752,864	45,992,826,301

4) 부과과징금의 결정

99 부과과징금 단계에서 감경할 사유가 없으므로 위 <표 28>의 2차 조정 산정기준에서 백만 원 미만을 절사한 <표 29>와 같다.

<표 29> 부과과징금 내역

(단위: 원)

피심인	덴소일렉트로닉스	콘티넨탈일렉트로닉스
부과과징금	51,099,000,000	45,992,000,000

4. 결론

100 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되는 행위이므로 피심인들에 대한 시정조치에 대하여는 법 21조의 규정을, 피심인 덴소일렉트로닉

64) HE차종의 감경율은 70%이나 감경상한선이 50%이므로 50%만 감경하고, 나머지 차종의 경우 20%를 감경한다.

스와 피심인 콘티넨탈일렉트로닉스에 대한 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 1월 16일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	정 재 찬 임기만료로 서명날인불능 의 장 위원장 노대래
	주심위원	지 철 호
	위 원	안 영 호 임기만료로 서명날인불능 의 장 위원장 노대래
	위 원	정 중 원
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희 사임으로 서명날인불능 의 장 위원장 노대래
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형